

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

جامعة الأزهر الشريف
كلية الشريعة الإسلامية

تاريخ التشريع

إعداد / عبد الله الأزهرى

٠١٠٠٨٢٦٩٣٩٢

عبد الله الأزهرى

01008269392

مفهوم الشريعة والفقه وما يتعلق ببيان ذلك من مسائل

تعريف تاريخ التشريع:-

التاريخ	التشريع
تاريخ أصلها تأريخ من أرخ وحذفت الهمزة للتخفيف وتطلق على:- أ- تعيين وقت حدوث الشيء. ب- نفس الوقت الذي يحدث فيه الشيء. ج- الوقت وما يعرض للشيء فيه من أحوال.	لغة مصدر شرع ويطلق في اللغة على:- أ- الطريقة المستقيمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ب- مورد الماء الجاري: (الذي يقصد للشرب) ومنه قولهم (شرعت الإبل) أي أتت إلى الماء الذي يشرب منه. المعنى الاصطلاحي لكلمة شريعة:- * هي الأحكام التي سنّها الله لعباده على لسان رسول من الرسل. * وقد جاءت كلمة شرع اشتقاقاً من شريعة بمعنى أنشأ المشرع، "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً". فالتشريع على هذا المعنى يراد به سن الشريعة.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة شريعة

أن الرسائل مستقيمة لا يوجد التواءات فيها أحكام الرسائل تحي النفوس كما يحيا الماء.

التشريع الإسلامي بمعنى سن الشريعة

في عهد النبي (ص) في حياته	في عهد صحابته (ص)
يراد به معنى التشريع على الحقيقة لأنه هو المبلغ من ربه. "ما كان محمد اباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين". "اليوم اكملت لكم دينكم"	وهو ما صدر منهم من اجتهاد لا يعتبر تشريعاً حقيقياً. لأنه استنباط للأحكام من مصادرها. هو توسيع في تبسيط القواعد الكلية وتطبيقها على الجزئيات.

وعلى ما سبق فالمقصود بالشريعة الإسلامية

مجموعة من الأحكام التي سنّها الله تعالى للناس على لسان نبيه (ص) في الكتاب والسنة.

المقصود بعلم تاريخ التشريع

العلم الذي يُبحث فيه عن حالة الفقه الإسلامي في عصر الرسول (ص) وما بعده من العصور.
وعلى هذا فإن معنى تاريخ التشريع في مدلوله بعد التوسع يتساوى مع كلمة تاريخ الفقه
← **أوهو** بحث المراحل الزمنية والتطورات المتتابعة في عهد النبي (ص) حتى الآن مستوعبه كلام الفقهاء في كل عصر.

موضوع الشريعة الإسلامية

الاحكام

اعتقادية	عملية	وجدانية
تشمل كل ما يرتبط بالعقيدة الاسلامية (إلهيات - نبوات - سمعيات) ← تبحث في علم التوحيد.	وهي ما تتصل بأعمال العباد (صلاه - زكاة - جنايات . .) تبحث في علم الفقه. (وهي موضوع الدراسة)	كل ما يتصل بالأخلاق الباطنة والمملكات النفسية (زهد - ورع - صبر) يبحث عنها في علم الاخلاق.

تعريف الفقه:

لغة: الفهم والعلم.

(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم).

اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

الأحكام الشرعية: الأحكام التي مصدرها الشرع (الكتاب - السنة) مثل الوجوب والندب والإباحة.

القيد في التعريف

الاحكام الشرعية	المكتسبة من الأدلة التفصيلية
لتحديد موضوع علم الفقه لأنه خاص بأعمال الجوارح فقط.	ليبين ان الفقه طريقه الاجتهاد والاستنباط.

وبناء على ما سبق:-

- ١- لا يطلق على علم الله فقه لأنه كشف.
- ٢- لا يطلق على علم النبي فقه لأنه بطريق الوحي لا الاجتهاد.
- ٣- لا يسمى اتباع المذاهب الفقهية فقها لأنهم يقلدون الأئمة ولا يستنبطون الاحكام بأنفسهم.

وعلى هذا التعريف السابق للفقه فالفقيه:

من له ملكه خاصه وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
- وعلى هذا التعريف يتساوى الفقيه والمجتهد.

كلمة فقيه

- ١- لم تظهر في عهد صدر الاسلام لأنه لا يجوز اجتهاد الصحابة في استنباط أي حكم شرعي إلا عرضاً.
- ٢- وكذلك كان الامر بعد انتقاله (ص) في ايام الصحابة اوائل التابعين.
- ٣- بدأ يظهر المصطلح في عهد أواسط التابعين.

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

مقارنة بين الشريعة والفقه:

الشريعة	الفقه
شاملة لجميع الأحكام عملية وجدانية اعتقادية. (اعتقادية - عملية - وجدانية)	جزء من الشريعة ويختص بالأحكام العملية الفردية.
الأحكام والقواعد التي جاء بها القرآن الكريم والسنة.	الفهم والاستنباط من الكتاب والسنة.
	هو الجانب التطبيقي للشريعة.

- ومن خلاصة ما تقدم اتضح لنا أن الشريعة أعم من الفقه، وأنه جزء منها، فيجوز إطلاق لفظ الشريعة ويراد به الفقه وهو إطلاق مجازي بإطلاق العام على الخاص.

مجالات الفقه الإسلامي

الرأي الأول

عبادات	معاملات
صلاة - صيام - زكاة - حج.	ماعدات العبادات من الأحكام العملية.

الرأي الثاني

عبادات	معاملات	عقوبات
صلاة - صيام - زكاة - حج.	- معاوضات ماله أمانات - زواج وما يتصل بها والمخاصمات والتركات	القصاص والسرقة والزنا والقذف والردة عن الإسلام

- الخلاف شكلي فقط والتقسيمات كلها مستوعبة لكل أحكام الشريعة.

الرأي الثالث

عبادات	ما يتعلق ببقاء الشخص	ما يتعلق ببقاء النوع باعتباره المنزل	ما يتعلق ببقاء النوع باعتباره المدينة
	المعاملات بيع، شراء	عقود الزواج وما يتعلق بها	العقوبات وما يتعلق بها

- الخلاف شكلي فقط والتقسيمات كلها مستوعبة لكل أحكام الشريعة.

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

جاء الفقه محتوياً على جميع فروع القانون الوضعي بقسميه العام والخاص

القانون العام

القانون الدولي العام	القانون الدستوري	القانون الإداري	القانون الجنائي	القانون المالي
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الدول مع بعضها.	مجموعة القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة وتنظم سلطاتها وتوزيع الاختصاصات	مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيذية.	القواعد التي تحدد مقدار العقوبة والجزاء في كل جريمة.	القواعد التي تنظم مالية الدولة وتبين إيراداتها وتحدد مصروفاتها.
بحث الفقهاء هذا الموضوع في كتاب السير والجهاد	السياسة الشرعية والأحكام السلطانية	الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية	الجنايات والحدود	الخراج والزكاة

القانون الخاص

وبالرغم من تطورات الظروف المعيشية البشرية التي تتبعها - تطورات تشريعية وهو الأمر الذي يؤدي إلى انفصال بعض موضوعات القوانين المتقدمة وتصير فروع مستقلة مثل التشريعات العمالية، فإننا لا نجد موضوعاً من موضوعات القوانين إلا وبحثه الفقهاء المسلمون وقد احتواه الفقه الإسلامي.

المدني	التجاري	المرافعات	الدولي الخاص
قواعد تنظم علاقة الفرد بغيره من حيث معاملات المال وبغيره من حيث أسرته، ما يسمى بالأحوال الشخصية الزواج والطلاق وما يتعلق بهما	القواعد التي تحكم الأنظمة التجارية الشركات والمضاربة والتفليس	مجموعة القواعد التي تبين ما تجب اتخاذه من أعمال وإجراءات لتنفيذ أحكام القانون المدني والتجاري القضاء والدعوى والشهادات	القواعد التي تبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في القضايا التي يجمع فيها عنصر أجنبي لم يكون المتنازع فيه بلداً أو أكثر السير - أحكام أهل الذمة باب المستأمنين والمحاربين

وبذلك يثبت أن الفقه الإسلامي نظام كامل مستقل بمصطلحاته الفنية التي تستند إلى الاجتهاد وكثير من أحكام الفقه مما جعله مرناً حسب التطورات، والدليل على عظمة هذا الفقه ومرونته ما جاء في مؤتمري (لاهاي ١٩٣٨ - بغداد ١٩٧٤).

لاهاي ١٩٣٨	بغداد ١٩٧٤
١- اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور.	الشريعة الإسلامية أثبتت صلاحيتها لحكم البلاد العربية والإسلامية طيلة قرون عديدة.
٢- اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها.	أن انحسار مجال تطبيقها في أغلب البلاد العربية ليس راجعاً إلى قصور في أحكامها بل يرجع إلى أسباب عدة منها ما قام به الاستعمار من فرض قوانينه.
٣- اعتبارها مصدر من مصادر التشريع العام والقانون المقارن.	استكمال مقومات القومية العربية يلزم الرجوع إلى الشريعة والاعتماد عليها كمصدر للقانون العربي الموحد.
	أوصى المؤتمر بدراسة الفقه الإسلامي ودراسة الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة - في كليات الحقوق - بالقوانين الوضعية.

الحاجة إلى التشريع

الإنسان مدني بطبعه يرفض العزلة ويُقبل على الجماعة، والحياة الجماعية تدعو إلى التعاون مع الغير، وبالتالي تحتاج هذه الحياة إلى القوانين والقواعد المنظمة لها، وإلا لكانت هذه الحياة شراً عليه ويقع بين الأمم ما يقع بين الأفراد من مشاحنات، فلا بد أن يكون للمجتمع الإنساني تنظيم محكم. والإنسان محدود في قدراته، فحين تصديه لمهمة التشريع فإنه لا يصلح به إلى الكمال، بل يكون قاصراً كقدراته، وربما يخرج عليه من وضعه.

- إذاً لابد أن يكون الواضع للتشريع هو خالق الكون، لأنه هو العالم بهذه النفوس وما يصلح لها.

حكمة تعدد الشرائع

- تعددت الشرائع السماوية لما يتناسب مع مصالح الناس، لأن الله لا يفرض على قوم إلا ما يناسب حياتهم ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾، ولهذا تعددت الشرائع بتعدد الأمم، فجعل لكل أمة ما يصلحها ولكل زمان ما يناسبه، حتى في المعجزات.
- ولكن مع تعدد هذه الشرائع إلا أنها متحدة في:

المصدر	الأصل
وهو الله ﷻ لأنه وحده هو مصدر كل تشريع	لأن الأصل الذي دعت إليه جميع الشرائع هو التوحيد ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾

- وجاءت شريعة نبينا ﷺ خاتمة الشرائع للناس كافة ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ - ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً﴾
- ولأنها آخر الرسالات:
- ١- جعلها الله ﷻ تتناسب مع ما وصلت إليه البشرية من نضج وفهم.
- ٢- جاء كتابها "القرآن" أعم الكتب وأشملها وتكفل الله ﷻ بحفظه.
- ٣- جاءت الشريعة الإسلامية بكل قانون صالح والقواعد التي تتناسب التقدم الذي لم يكن موجوداً قبلها.
- ٤- نظمت الشريعة الإسلامية علاقة الإنسان بالخالق والمخلوقات.

التشريع بالمعنى العام

مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم حياة الناس ويتحقق مقتضاها العدل بينهم.

والتشريع بهذا المعنى يشمل:-

التشريع الوضعي	التشريع السماوي	تعريف
القواعد والنظم التي تنظم حياة الناس ويختارها السلطان في أمة ليتعامل بها أفراد هذه الأمة	الأوامر والنواهي التي تنظم حياة الناس في الدنيا والآخرة يشرعها الله للأمة على لسان رسول.	
واضعه البشر هم محدودون في قدراتهم	من عند الله والله عليم بعباده فيشرع لهم ما يحقق مصالحهم	مقارنة
الحساب على الأعمال الظاهرة فقط	ينظم العلاقة بين الله والناس على أساس ديني في السر والعلانية	
قاصر على علاج المفساد وإن تعرض للخير فعلى سبيل التبع	يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو شامل لبيان الخير والشر	
قد تباح فيه المحرمات	لا تباح فيه المحرمات	

أصالة التشريع الإسلامي:

أي أنها من عند الله لم تقلد قانوناً ولم تقتبس من قاعدة.

- شبه بعض المستشرقين أن الشريعة مأخوذة من القانون الروماني:-
 - ١- وجود تشابه بين أحكام القانون الروماني والفقه الإسلامي.
 - ٢- أن الشافعي والأوزاعي كانا في سوريا موطن المدارس الرومانية، فأدخلا في الفقه الإسلامي أشياء مثل " البينة على من ادعى ".
- رد الشبهة:-
 - ١- المسائل المشتركة قليلة ونادرة.
 - ٢- الفقه الإسلامي يختلف عن القانون الروماني في النشأة والتطور.
 - ٣- الفقه جاء بأحكام لم يوجد مثلها في القانون الروماني.
 - ٤- القاعدة " البينة على من ادعى " حديث نبوي.
 - ٥- الشافعي لم ينشأ في سوريا ولم يتعلم بها.

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

أسس التشريع الاسلامي

(رعاية مصالح الناس جميعاً) - (تحقيق العدالة المطلقة) - (عدم الحرج وقلة التكاليف) - (ربط الحكم بالمصلحة وجود وعدمها)

أولاً: - رعاية مصالح الناس جميعاً

- يهدف التشريع الاسلامي إلى العمل على تحقيق مصالح الناس ويظهر هذا في مواضع منها: -

ربط الحكم بالمصلحة وجوداً وعدمها	الأمر الاعتقادية وفرض الواجبات والتكاليف الشرعية
أي أن أحكام الشريعة لها علل وهذه العلل يدور معها الحكم وجوداً وعدمها مثل:-	١- بيان الحكمة من ارسال النبي "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"
"ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين" بين الله أن حكم الفيء للمسلمين عامة ولا تختص به فئة.	٢- الإشارة إلى حكمة خلق الحياة والموت "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً"
"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" فإذا وجدت السرقة وجد القطع وإذا لم توجد السرقة لم يوجد القطع.	٣- بيان المصلحة في فرض العبارات "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" الحج "ليشهدوا منافع لهم" في شرعية القصاص "ولكم في القصاص حياة" الحكمة من مشروعية الجهاد "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا"

س هل يختلف أسلوب التشريع في الأحكام التي تتغير مصالحها عن الأحكام التي لا تتغير مصالحها؟

إن كان الحكم مبنياً على مصلحة ثابتة	أما إن كان الحكم مبنياً على مصلحة قد تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة
إن كان الحكم مبنياً على مصلحة ثابتة فإن الحكم يكون ثابتاً لا يتغير في أي زمان أو مكان مثل	أما إن كان الحكم مبنياً على مصلحة قد تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة فإن التشريع يضع القواعد الأساسية ويترك التفصيل للمجتهدين.
- الصلاة والصيام والحج.	متى يكون التشريع متفقاً مع أحوال الناس ويساير تطورهم مثل المعاملات - نظام الدولة الدستوري والإداري.
- بعض أحكام الطلاق والزواج والميراث.	
- بعض أحكام الجنايات.	

- بيئي على ما سبق أن ربط الأحكام بالمصالح هو الذي أعطى للعرف اعتباره في نظر التشريع الإسلامي، لأن العرف دليل الحاجة فهو محقق للمصلحة.

ثانياً: - تحقيق العدالة المطلقة

- الإسلام للناس كافة
- وعلى هذا فهو لا يفرق في معايير بين أبيض وأسود ولا بين عربي وأعجمي فلا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى.
- ومن هنا كانت العدالة من أهم أسسه
- ١- "إن الله يأمر بالعدل والإحسان"
- ٢- "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"
- ٣- قال صلى الله عليه وسلم "إن المقسطين على منابر من نور"
- ٤- في مجال المعاملات والمدانيات والشهادات يكون للعدل شأن هام "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"

ثالثاً: - عدم الحرج وقلة التكاليف

- المقصود بعدم الحرج، رفع المشقة التي لا يمكن دوام الطاعة معها.
- راعى التشريع الإسلامي هذا المبدأ في عدة مناسبات: -
- ١- "ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم".
- ٢- "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".
- ٣- "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
- ٤- قال صلى الله عليه وسلم "بعثت بالحنفية السمحاء".
- ٥- عندما بعث (صلى الله عليه وسلم) معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال لهما "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا".
- ٦- عندما فرض الحج جاء رجل وسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب (صلى الله عليه وسلم) وقال "لو قلت نعم لوجبت".

س وضح كيف جرى رفع الحرج في جميع الأفعال؟

عبادات	عادات	معاملات	جنايات
شرع الله الرخص -يصلي المسافر شرط الصلاة الرباعية. -للمسافر والمريض الإفطار في رمضان والقضاء بعده. -أداء الصلاة قاعداً أو نائماً لمن لم يستطع.	أبيح للمكلف الأكل من الطيبات ولبس ما يريد. حتى إنه أباح له الأكل من الميتة بقدر ما يحفظ حياته.	-رخص بيع السلم مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس له. -أباح القرض مع ما فيه من الربا التأخر في السداد.	-جاء التشريع بقاعدة درء الحدود بالشبهات. -فرض الدية على العاقلة في القتل الخطأ.

- وينبغي أن يعلم أن الرخص في التشريع ليست نقصاً في الدين بل هي قائمة مقام الأصل، والله تعالى يجب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

س وضح كيف عدم الحرج يستلزم قلة التكليف؟

عدم الحرج يستلزم قلة التكليف.

- ١- لأنها لو كانت كثيرة لأدت إلى المشقة وهذا يتعارض مع عدم الحرج.
- ٢- العبادات التي شرعها الله لنا قليلة وأدائها سهل.
- ٣- المحرمات محددة ومنصوص عليها "حرمت عليكم الميتة والدم..." (الآية): والمباحات غير محصورة ولا محددة "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات"

الحياة التشريعية قبل الإسلام (س/كيف كانت) - (س/وضح)

- ١- في غير جزيرة العرب كانت الممالك المجاورة تحكمها النظم الاستبدادية وتحتكر الطبقة الحاكمة فيها التشريع.
- ٢- في جزيرة العرب كانت الحياة قوامها العصبية والقبلية وكانوا في وثنية مطلقة وانتشر بينهم الظلم.
- ٣- وعند أتباع الديانات لم الحال أفضل فقد حرف اليهود تعاليم التوراة ونشروا الربا بسبب حيمهم للمال.
- ومما تقدم يتبين لنا أن العالم في هذه الفترة كان في أشد الحاجة إلى نظام يحدد لكل فرد حقوقه وواجباته فأرسل الله عز وجل نبيه (صلى الله عليه وسلم) إلى الناس جميعاً.

تقسيم أدوار التشريع الإسلامي

الرأي الأول	الرأي الثاني
جعلوا تقسيم التشريع مبني على تشبيه التشريع بالإنسان في مراحل النمو (طفولة - شباب - شيخوخة).	قسموا التشريع باعتبار: - مراعاة الفوارق والمميزات التي لها أثر واضح في تطور الفقه، واختلقت في عدد هذه الأدوار: -
	٤ أدوار ٥ أدوار ٦ أدوار ٧ أدوار

(٤) أدوار (هو المختار): -

- أولاً: - دور النشأة والتأسيس (عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم) ويمكن أن يقال عنه دور التنزيل واتباع الوحي.
- ثانياً: - البناء والكمال (عصر الصحابة والتابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري).
- ثالثاً: - دور الجمود والتقليد من منتصف القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر.
- رابعاً: - دور النهضة واليقظة من القرن الثاني عشر إلى الوقت الحاضر.

أولاً: - دور النشأة والتأسيس

• أسباب تسميته بهذا الاسم: -

- ١- اكتمال الأسس والمصادر الرئيسية للفقه في هذا العصر.
- ٢- كل ما جاء من تشريع بعد هذا العصر بني على ما رسمه الرسول (صلى الله عليه وسلم) من منهج في استنباط الأحكام.
- ٣- العصور التالية لم تأت بجديد في الفقه إلا في المسائل التي لم تكن موجودة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم).

• زمن هذا الدور: -

- يبدأ ببعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) ٦١٠ ميلادياً.
- وينتهي بانتقاله (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى.
- فتكون مدته حوالي ٢٣ عام تقريباً.

(٣) الجانب الاقتصادي	(١) الجانب الاجتماعي
كان أهل البادية يعيشون على الرعي ولم يكن ذلك يسد حاجتهم فكان بعضهم يلجأ للإغارة على غيره. كان أهل المدن يعتمدون على الزراعة. كان بعض قبائل البادية تعتمد على التجارة مع الرعي.	كانوا أمة أمية ليس لها حظ من العلوم إلا ما اضطرهم إلى معرفته ظروف الحياة - كانت لهم عناية بعلم اللسان والشعر والسير.
(٤) مجال العلاقات الأسرية	(٢) الجانب الديني
١- عرف العرب أنواعا من الزواج منها ما هو سائد الآن من الخطبة ثم المهر ثم الدخول بالزوجة؛ ومنها ما كان سفاحا فحرمه الإسلام. ٢- كان تعدد الزوجات شائعا لا يحده قيد. ٣- عرف العرب إنهاء الزواج بالطلاق. • عرفوا العدة وكان للرجل أن يراجع زوجته مادامت في العدة وإن طلقها ألف مرة.	الديانة السائدة هي الوثنية باختلاف أنواعها. - وجدت عبادات بجانب الوثنية:- ١- يهودية في شمال الجزيرة (يثرب - خيبر - فدك) وفي اليمن. ٢- نصرانية: تغلب وقضاة. ٣- الحنفاء: من تمسكوا بدين إبراهيم • ومع هذا التنوع لم تكن الغلبة لأي دين منهم.
(٧) نظام الميراث	(٥) الجانب التشريعي
كانت توزع التركة وفقا لوصية المتوفى فإن لم يوصي لرجعت لورثته الذكور. -> كان الحلف والتبني من أسباب الميراث عندهم.	حالة الأمية التي كانت عليها العرب لم تكن تسمح بظهور تشريع كامل بل كان التشريع عبارة عن قواعد عرفية محلية.
(٨) الجنايات	(٦) مجال المعاملات المالية
لم ينقل عنهم عقوبة محددة إلا في القتل وهي القصاص في العمد والدية في الخطأ. -> ولكنهم لم يعدلوا في العقوبة فلا يقتلوا الكبير بالصغير ولا الرجل بالمرأة.	عرفوا كثيرا من العقود التي تنقل الأموال والمنافع (بيع - إجارة - سلم) لكن أكثر الطرق كانت تشتمل على غرر وجهالة مثل (المنابذة - الملامسة - الحصاة) -> كما عرفوا العقود التي تنمي المال (المشاركة - المضاربة) وكان الربا شائعا بينهم.
(٩) الجانب السياسي	
لم تكن للعرب دولة بالمعنى الدستوري حيث كانت الحياة القبلية هي السائدة.	

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

دور النشأة

• مراحل التشريع في هذا الدور

بدأ التشريع في العصر ببدء الوحي واستمر الوحي ينزل على النبي ﷺ مدة ٢٣ عام (ثلاثة عشر عاماً بمكة وعشرة أعوام بالمدينة) وكان الوحي تارة بالقرآن وتارة بالسنة.
- وعلى ما سبق مراحل التشريع في هذا العصر تنقسم إلى:-

مدني	مكي
من هجرته صلى الله عليه وسلم وحتى انتقاله للرفيق الأعلى ١٠ أعوام اهتم التشريع فيها بالأحكام العملية - لأنه بعد تثبيت العقيدة لابد من ظهور التشريعات التي تنظم أحوال المجتمع. - كان بانتهاء هذه المرحلة استكمال واستيعاب التشريع لجميع التصرفات والأفعال "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي"	من بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) وحتى هجرته ١٣ عام اهتم التشريع في هذه المرحلة ب:- ١- تهيئة المجتمع لتلقي أحكام الدين. ٢- تهذيب الأخلاق البشرية.

• مصادر التشريع في هذا العصر

غير متلو (السنة المطهرة)	متلو (القرآن الكريم)
هي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول - غير القرآن - أو فعل أو تقرير. • تأتي السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن. • دور السنة في التشريع:- ١- بيان ما جاء مجملاً في القرآن مثل "وأقيموا الصلاة" فإنه نص مجمل في شرعية الصلاة، فبينت السنة أركانها ومواقبتها وشروط الصحة بقوله ﷺ "صلُّوا كما رأيتموني أصلي". ٢- جاءت بأحكام أسكت عنها القرآن كحرمة الجمع بين المرأة وعمتها حديث "لا تجمع المرأة وعمتها أو خالتها" فإن هذا الحكم لم يرد في القرآن. ٣- مؤكدة لأحكام وردت في القرآن مثل حرمة السرقة والربا.	هو كلام الله تعالى، المنزل على سيدنا محمد ﷺ، المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر سورة منه، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. جاءت التشريعات فيه بصورة إجمالية ولم يتعرض للتفصيل إلا في مواضع تكون المصلحة فيها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان مثل أحكام الموارث والأسرة. أما غير ذلك من الأحكام جاءت في شكل قواعد كلية يمكن تحكيمها في كل ما يواجهه الناس في حياتهم تيسيراً عليهم. • نزول القرآن منجماً - كان نزول القرآن متفرقاً على حسب الأحوال والحوادث وكان المقدار المنزل متفاوتاً ربما تنزل سورة كاملة أو ربما بضع آيات. - وقد اعترض الكفار على طريقة نزول القرآن منجماً "وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً" • وكان لنزول القرآن منجماً أسباب منها:- ١- تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ٢- تسهيل حفظه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. ٣- تسهيل تشريع الأحكام بتدرج التشريع ٤- تحقيق مقصود النسخ وهو التدرج في التشريع ٥- التيسير على العباد والرحمة بهم.

حتى يسهل عليهم الامتثال لشرع الله فلو نزل جملة واحدة لصعب عليهم إتيان الفرائض مره واحدة.

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

• منهج التشريع في هذا الدور:-

- ١- الحكم في الحوادث التي يسأل عنها الناس "يسألونك ماذا ينفقون..." "يسألونك عن الخمر..." فكان القرآن يجيبهم بأية أو آيات.
- ٢- بأقواله وأفعاله ﷺ: مثل قوله عن ماء البحر "إنه الطهور ماؤه" وعن الحج "خذوا عني مناسككم."

• التدرج في التشريع في هذا الدور:-

جاء التشريع الإسلامي بما يتوافق مع طبيعة الإنسان فجاء متدرجا بمعنى أن الأحكام لم تشرع كلها مرة واحدة، بل نزلت على أجزاء مثل الجانب الخاص بالعقيدة في مكة والجانب الخاص بالمعاملات في المدينة.

والتدرج في التشريع قسمان

أ- تدرج في تشريع الأحكام جملة

ب- تدرج في تشريع الحكم الواحد على مراحل

تدرج في تشريع الحكم الواحد على مراحل

• <u>الصلاة</u>	• <u>الزكاة</u>
- في أول الأمر ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لأنهم حديثي عهد بالإسلام.	- كان المقدار في أول الأمر غير محدد "يسألونك ماذا ينفقون قل العفو" أي أنفقوا ما زاد على الحاجة.
- ثم صارت خمس صوات.	- في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة بقوله "وأتوا الزكاة."
• <u>الخمر</u>	• <u>الزنا</u>
- أشار خفية إلى ذم الخمر "ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا" فجعل السكر غير الرزق الحسن.	- أول الأمر: - الحبس في البيوت للنساء والإيذاء بالقول للرجل.
- يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" فبينت أن شرب الخمر ليس فضيلة.	- ثم صارت الجلد مائة جلدة لغير المحصن والرجم للمحصن.
- يأبها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" حرمها في بعض الأوقات.	
- يأبها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" نزلت هذه الآية بالتحريم.	

اجتهاد النبي ﷺ

- يقصد به: استنباطه ﷺ للحكم الشرعي فيما لم يرد به نص.
- اختلف العلماء في وقوع الاجتهاد من النبي:

الأشاعرة والمعتزلة	جمهور الأصوليين
ليس له أن يجتهد والدليل: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" فهذا يمنع النبي من الاجتهاد.	يجوز وقوع الاجتهاد منه والدليل:
الرد:- الآية الضمير فيها عائد على القرآن لأنها وردت ردا على زعم من يقول بأن القرآن مفترى.	١- النبي مأمور بالاجتهاد بعموم آية "فاعتبروا يا أولي الأبصار"
	٢- الرسول عالم بعلل النصوص وكل من هو كذلك يلزمه الاجتهاد.
	٣- وقع من النبي الاجتهاد في وقائع كثيرة مثل [أسرى بدر] وفي قوله صلى الله عليه وسلم "لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزى"
	٤- رويت أحاديث تثبت أنه كان مخير: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فعدولة عن افتراض السواك بعد اجتهاد منه ﷺ.

- فمن الأدلة المتقدمة يظهر لنا جواز وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم.

عبد الله الأزهرى
01008269392

بيان الحكمة من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم

١- الشريعة خاتمة للشرائع السماوية وقواعدها كلية لا تتعرض للتفاصيل فكان لابد من اجتهاده لتعليم الناس طرق الاستنباط.

٢- الاجتهاد في دور البناء والتأسيس وقع من بعض الصحابة بإذن منه صلى الله عليه وسلم. عندما بعث معاذ إلى اليمن وسأله بماذا تقضي قال: "بكتاب الله ثم بسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد برأي ولا ألو".

خصائص التشريع في عهد الرسالة

- ١- انحصر مصدر التشريع في الوحي فقط.
- ٢- كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع في معرفة الأحكام الشرعية.
- ٣- التشريع الإسلامي قد كملت قواعده في هذا العصر "اليوم أكملت لكم دينكم".
- ٤- كمال التشريع جاء بأسلوب خاص حيث تضمن القواعد الكلية وترك المجال للمجتهدين للتفرع على هذه القواعد.
- ٥- لم يظهر الفقه الإسلامي بمعناه الاصطلاحي في هذا العصر.
- ٦- لم يعرف هذا العصر المسائل الافتراضية بل كانت مسائله كلها واقعية.

ثانياً: - دور البناء والكمال

- التشريع في عصر الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وعصر الصحابة. تعد أول مرحلة في بناء الفقه الإسلامي ١١هـ: ٤٠هـ بعد أن كملت مصادر الشريعة كان على الصحابة أن يبحثوا عن المصادر لمتابعة ما جد ويجد الصحابي: كل من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام.

- اختلف العلماء في اشتراط مدة الصحبة:-

- ١- ملازمة النبي ﷺ سنة أو اثنين أو غزوة أو اثنين.
- ٢- مجرد اللقيا والرؤية.
- ٣- وقال بعضهم الرؤية في سن التمييز.
- وعلى الرأي الثاني يكون عدد الصحابة كثير كما قال أبو زرعة (١١٤ ألف).
- تميز الصحابة في فهم الشريعة لأسباب:-
- ١- قريهم وملازمهم للرسول ﷺ مما يسر لهم معرفة أسباب النزول وورود الحديث وتفسير النبي لبعض الآيات.
- ٢- درايتهم باللغة العربية مما جعلهم أقدر الناس على فهم القرآن لأنه بلغتهم.
- ٣- حفظهم للقرآن وكذلك حفظهم للسنة مما جعلهم أسبق الناس في فهم الشريعة.
- يرجع التمايز بين الصحابة في فهم الشريعة لأسباب:-
- ١- التفاوت في معرفة اللغة أو يأخذهم على تخوف.
- ٢- التفاوت في ملازمة الرسول ﷺ.
- ٣- تفاوتهم في القدرات الطبيعية الإنسانية عمق الفهم - الحفظ - الاستنباط "اليوم أكملت لكم دينكم" قصبتهم مع سيدنا عمر.

مصادر التشريع في عهد الصحابة (قرآن - سنة - إجماع - رأي)

- المنهج: النظر في كتاب الله لمعرفة الحكم.
- فإن لم يوجد: النظر في (سنة) النبي ﷺ
- فإن لم يوجد: (الإجماع) يدعو الخليفة الصحابة للاجتماع ويعرضوا الواقعة ويتبادلون الآراء إلى أن ينتهوا إلى رأي واحد يجمعون عليه.
- فإن لم يوجد: (الرأي) كل ما لا يؤخذ من دلالة النص من الأحكام (القياس - الاستحسان - المصالح المرسلة - البراءة الأصلية - سد الذرائع).

موقف الصحابة من هذه المصادر

الكتاب: - المصدر الأول للعقيدة والأخلاق واللغة والأحكام العملية.

- جُمع القرآن في عهدين:
- أبو بكر: بسبب استشهاد كثير من الحفظة جمع في صحيفة واحدة.
- عثمان: بسبب اختلاف بعض الحفظة في بعض الأحرف لاختلاف لهجاتهم ونسخ منها ست مصاحف.
- مسلكهم في استنباط الحكم:
- ١- إذا كانت الدلالة قطعية أخذوا به من دون رأي منهم ولا يختلفون.
- ٢- يختلفوا عند وجود ما يجعل النص يحتمل أكثر من معنى مثل:
- أ- لفظ مشترك {ثلاثة قروء} قروء جمع قرء ويطلق على الحيض والطمهر.
- ب- لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز {واتبعت ملة آبائي إبراهيم} إطلاق الأب وإرادة الجد.
- ت- وجود نصين يتناولان مسألة واحدة دون أن يعلم يقينا المتقدم منهم.
- السنة: - يلجئون إليها عند عدم وجود نص في القرآن ولأنها كانت غير مدونة.
- يتشددون في رواية السنة خوفا من انصراف الناس إليها عن القرآن وخشية الكذب على النبي ﷺ.
- يحلفون الراوي ويشهدون على الحديث شهوداً غيره.
- *عمر: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث وتختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافًا.
- فكر عمر في كتابة السنة ثم انصرف عنها لأسباب:
- ١- لا يريد أن يصرف الناس عن كتاب الله إلى الحديث.
- ٢- خشية أن تختلط السنة بالقرآن.
- هذا لم يمنع بعض الصحابة من كتابة السنة على نطاق ضيق من الأحاديث التي لم تختلف روايتها.

الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) على حكم شرعي.

- أدلة الإجماع: "ويتبع غير سبيل المؤمنين" "لا تجتمع أمتي على خطأ".
- كان الإجماع متيسرا في عهد الصحابة عن غيرهم لأن جمهور المجتهدين كانوا في المدينة ولهذا سهل لهم اجتماعهم للمشاورة والفتوى.
- بلغت الثقة بما نقل من الإجماع في زمن عمر (رضي الله عنه) درجة كبيرة حتى جعلت المنكرين لحجية الإجماع يسلمون بما حصل من الإجماع في ذلك الزمان.
- لا يُعد الإجماع مصدر خصب للأحكام الفقهية لأن حالات الاتفاق محدودة.

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

الرأي: بذل الجهد في سبيل التعرف على الحكم واستنباطه من الدليل التفصيلي.

- موقف الصحابة من الرأي: ما كان يوسعهم عدم اللجوء إليه بعدما طرأ عليهم من الحوادث مما لم يرد فيها نص صريح من كتاب الله.
- تردد الصحابة أول الأمر لكن ترددهم لم يستمر طويلاً كما حدث في جمع القرآن.
- توسعوا بعد ذلك في العمل بالرأي ولم يقتصروا على ضرب واحد من ضروبه بل عملوا بها جميعاً.
- ولم يشتهر بالعمل بالرأي سوى نفر قليل من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعائشة أم المؤمنين وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وهناك من لم يستعمله كابن عمرو وابن عمرو بن العاص.
- مسلك الصحابة في الأخذ بالرأي
- ١- كانوا يتمسكون بالحق أينما كان فكان أغلبهم يرجع عن رأيه لرأي غيره إذا تبين له أن الحق عنده (رأي عمر في المغالبة في المهور رأيه في قتل الجماعة بالواحد).
- ٢- كانوا يتخرجون في الرأي خوفاً من الله فينسبون الرأي لقائله ولا ينسبونه لله.
- ٣- لا يفتون بالرأي إلا بعد عرضه على أهل العلم من الصحابة وكان لكل خليفة من يستشير.

أسباب اختلاف الصحابة

- ١- كون النص ظني الدلالة -
- من حيث اللفظ: قرءوا هل المراد طهر أو حيض (مشترك).
- من حيث الورد: مثل خبر الأحاد لأن الخطأ والنسيان جائز.
- ٢- عدم تدوين السنة: لأن كل صحابي قد حفظ منها ما تيسر له حفظه فربما لم يعرف الحكم في المسألة لأنه ليس بحافظ له فيختلف مع من وصله الحكم في المسألة ذاتها.
- ٣- اختلافهم في الرأي: لاختلاف البيئات التي عاشوا فيها بعد الفتح فإراعى في اجتهاده تحقيق المصلحة للمجتمع الذي يعيش ومصالح الناس تختلف من بيئة لأخرى وقد تكثر وتقل.

أمثلة من اجتهادات الصحابة

- الميراث
- أبو بكر وابن عباس: الجد أب الأب حكمه حكم الأب.
- آخرون منهم عمرو وعلي وزيد: لا يحجب الأخوة بل يشتركون معه فيه لأنه ليس أقرب إليه منهم.
- مسائل الأموال: نهى النبي ﷺ عن التقاط ضالة الإبل حتى يلقاها صاحبها وظل العمل بهذا حتى زمن عثمان رأى عثمان أن الناس امتدت أيديهم إليها فأمر الناس بتعريفها وحفظها لصاحبها في بيت المال مدة فإذا مضت بيعت وحفظ ثمنها لصاحبها لأن وجه المصلحة قد تغير فحكم بما تقضى به المصلحة.
- طلاق الثلاث: على عهد رسول الله وأبو بكر وسنتين من عهد عمر: طلاق الثلاث واحدة قال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمراً كانت لهم فيه أناة فلو أمضيها عليهم فأمضاه عليهم.

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

خصائص التشريع في عهد الصحابة

- ١- كان الفقه يرد واقعياً متمشياً مع الحوادث الواقعة فعلاً فلم يكن للفقه الافتراضي وجود.
- ٢- تم في هذا العصر جمع المصحف وجنب هذا العمل الاختلاف حول المصدر الأول للشريعة.
- ٣- لم تكن السنة تروى إلا عند الحاجة لمعرفة حكم معين فظلت السنة نقية لم يدخلها الكذب.
- ٤- ظهر مصدر جديد للتشريع وهو الإجماع وكثر وقوعه لأنه كان ميسوراً.
- ٥- كثرت الاجتهادات المبنية على معرفة علة الحكم كإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة و....
- ٦- الصحابة لم يتركوا فقها مدونا بل تركوا فتاوى وأحكاماً محفوظة في الصدور.
- ٧- بعض الصحابة كان يستعمل الرأي وبعضهم لا يستعمله.

التشريع في العصر الأموي

- منذ بداية هذا العصر وانقسم المسلمون سياسياً إلى ثلاث فرق (شيعة - خوارج - جمهور المسلمين).
- التابعي: كل مسلم لم ير النبي ﷺ ورأى الصحابي سواء أخذ عنه أو لا : أشار إليهم القرآن {والذين اتبعوهما بإحسان}، {طوبى لمن رأى من رأيي رأتى}.
- الانقسام السياسي وتعدد الاتجاهات الفكرية: -
- على الرغم من أن النزاع كان سياسياً إلا أنه أدى إلى تعدد مناهجهم الفقهية: -
- (أ) لاختلافهم في مصادر الفقه.
- (ب) وجود بعض المسائل التي لها علاقة بالمعتقدات.

الجمهور المسلمين	الشيعة	الخوارج
يراد بهم الذين يرضوا لأنفسهم الانغماس في هذا المعتكف السياسي وقد انتهى هذا المسلك إلى ظهور طريقين في مجال الاستنباط التشريعي: - (أ) أهل الحديث: الوقوف على ظواهر النصوص.	كان أنصار سيدنا علي يرون أنه الأحق بالخلافة بعد النبي من غيره ولم يمنعوا خلافهم ولكن ازداد التعصب بعد مقتله غداً فصرحوا أن الخلافة من بعده منحصرة في أبناءه. فرقهم: (الزيدية): زيد بن علي بن الحسين. (الأمامية الاثني عشرية): لأنهم جعلوا الإمامة منحصرة في ١١ رجلاً. (الإسماعيلية): للإمامة بعد جعفر بن محمد الصادق في أكبر أبناءه وهو إسماعيل ثم في أكبر أبناءه من بعده. أهم مبادئهم: (أ) إجازة نكاح المتعة "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن". (ب) تحريم زواج المسلم من كتابية "ولا تمسكوا بعصم الكوافر". (ت) لا يعتمدون إلا على الأحاديث التي تأتي من طريق آل البيت فقط. (ث) يرفضون الإجماع، لأنهم لو سلموا له للزمهم التسليم بأقوال غيرهم من الصحابة. (ج) يرفض أكثرهم العمل بالقياس بناء على أنه رأى ، والدين عندهم لا يؤخذ بالرأي بل من الله ورسوله فقط	ما حدث في معركة صفين عندما قبل الإمام على التحكيم خرج بعض المسلمين عليه لرفضهم التحكيم فسموا بالخوارج وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي. أهم مبادئهم: أ- الخلافة حق لكل مسلم واختيار الخليفة بالاختيار الحر من المسلمين. ب- وجوب الخروج على الحاكم الجائر لكل المسلمين. ج- أنكروا القياس والاجماع وبعض الأحكام التي تقرر الإجماع عليها. أشهر فرقهم: الاباضية: عبد الله بن اباض - الأزرقه: نافع بن الأزرق.

سبب ازدياد النشاط الفكري في العصر الأموي

- (أ) تفرق الصحابة في الأمصار.
(ج) اشتغال الموالي بالفقه.
(ب) شيوع رواية الحديث.
(د) ظهور المدارس الفقهية.

أولاً: - تفرق الصحابة في الأمصار

- كان عمر (رضي الله عنه) يمنع كبار الصحابة من التفرق في الأمصار حتى النصف من خلافة عثمان حيث أذن للصحابة للتفرق في الأمصار ليتولوا إدارة شئونهم فأقبل عليهم أهل الأمصار للتعليم
- ١- كانت تتفاوت هذه البلاد في عاداتها الاجتماعية والتعامل والظروف المعيشية.
 - ٢- أثر هذا الاختلاف في المسائل التي تعرض للفتوى في كل بلد عن الآخر.
 - ٣- كانت تتشعب الآراء الفقهية في المصر الواحد لتعدد الصحابة الموجودين فيها.
 - ٤- توثقت الصلة العلمية بين أهل كل بلد والصحابي الذي نزل فيه:

المدينة	الكوفة	الشام	مصر
عبد الله بن عمر والسيدة عائشة -> الفقهاء السبعة.	عبد الله بن مسعود وحزب علي -> علقمة والأسود ومسروق.	معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء -> مكحول وعمر بن عبد العزيز وأبو ادريس الخولاني.	عبد الله بن عمرو -> يزيد بن أبي حبيب.

ثانياً: - شيوع رواية الحديث

لم تكن شائعة في عصر الصحابة لأن أبا بكر وعمر كرها للناس كثرة الرواية خشية الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أما في عصر التابعين فأصبحت الحاجة تدعو للرواية لأسباب:

- ١- اتساع رقعة الدولة الإسلامية بتوالي الفتوحات فيقتضي كثرة الحوادث المعروضة.
 - ٢- كانت الأمصار متباعدة ولم يسهل اتصال بعضها ببعض فاضطر كل عالم برواية ما عنده.
 - ٣- كتاب الله بعد العناية في عهد الصحابة كفل له الاستقرار.
- أسباب وضع الحديث
- ١- العداوة الدينية: كان أعداء الله يقررون قواعد تحريم الحلال وتحلل الحرام وينسبون ذلك للنبي من أجل إفساد عقيدة المسلمين.
 - ٢- التعصب المذهبي: اصطنع بعض الفرق الدينية أقوالاً تؤيد دعواهم ثم ينسبون ذلك للنبي لتكون دليلاً.
 - ٣- سذاجة بعض الصالحين: اختلق نفرًا من جهلة الصالحين أقوالاً يصورون فيها عذاباً عظيماً أو عطاءً شديداً لترغيب الناس في الخير وإرهابهم من الشر ولم يروا بأساً طالما تعلق بالشرع
 - ٤- غلو بعض الطوائف في رد الأحكام: وجدت طائفة من الناس ردت كل ما لم يرد في القرآن والسنة فحل ذلك البعض على نسبة بعض الأقوال الصحيحة المأثورة عن الصحابة أو الحكام إلى النبي ﷺ حتى تلقى هذه الآراء قبولاً عند هذه الطوائف.
- كان الوضع مصدر إرباك وعقبة في طريق الفقهاء لأنهم بذلوا وقتاً وجهداً في تمييز الصحيح من الوضع ثم مشقة استنباط الحكم

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

ثالثاً: - ظهور علماء الموالي

الموالي: الأفراد الذين كانوا مملوكين ثم أعتقوا، هنا: كل من أسلم من غير العرب.
أسباب نبوغ الموالي: (أ) إلمامهم بالثقافات المختلفة . (ب) انشغال العرب بالفتح والجهاد والمناصب العليا للدولة.
 (ج) تقرير الإسلام لمبادئ المساواة والعدالة. (د) عدم معرفتهم باللغة العربية ما دفعهم للإقبال على تعلمها لأنها الطريق إلى الكتاب والسنة.

رابعاً نشأة المدارس الفقهية

كان الفقه في كل عصر له طابعه الخاص به وذاتيته التي يستقل بها عن باقي البلاد الأخرى وبذلك تكون ما يسمى بالمدارس الفقهية مهما تعددت هذه المدارس وتنوعت فإنه بعد استبعاد الاختلافات الفرعية تنقسم هذه الاختلافات على فرعين ومدرستين:
 ١- أهل الحديث. ٢- أهل الرأي.

مدرسة الحديث	مدرسة الرأي
أسباب النشأة: - وجود عدد كبير ممن يحفظون السنة من الصحابة في المدينة وسلامتها من كل بدعة قد ظهرت ولم يظهر بها وضع الأحاديث فكان جمع السنة سهلاً ميسوراً. - قلة الحوادث الجديدة لامتداد نزول التشريع في هذه المنطقة ٢٣ عام فحدوث وقائع جديدة أمر نادر الوقوع. - تأثر التابعين بطريقة ومناهج شيوخهم. الطابع الفقهي لمدرسة الحديث - اعتمادهم على السنة وتقديمهم لها على الرأي. - يهتمون بظواهر النصوص ولا يهتمون بالوقوف على علة الحكم أو حكمة تشريعه. الآثار (الفوائد) العلمية لمدرسة الحديث - حفظ السنة النبوية وجمع شتاتها. - جمع آراء الصحابة والتابعين وأقضيتهم وفتاواهم وحفظها بالتدوين والدراسة. - توجيه المسلمين في الأمصار المختلفة إلى العناية بالسنة والآثار المروية عن الصحابة. - أرست هذه المدرسة المنهج العلمي لعلم الفقه ووضعت الأسس التي كفلت له الظهور كعلم مستقر.	أهم أسباب الظهور: - وجود عبد الله بن مسعود مدة طويلة بالكوفة وكان له تلاميذ كثيرون وحفظوا فتاويه وفقهه ومذهبه. - اختلاف بيئة العراق عن بيئة الحجاز نظراً لحضارة الأولى وبداوة الثانية. - قلة محصولهم من السنة بالنسبة لأهل الحجاز. الطابع الفقهي لهذه الدراسة: ١_ العناية بالبحث عن علل الأحكام وحكمة التشريع وربط الحكم بها وجوداً وعدماً. 2_ التشدد في قبول خبر الأحاد (قدموا القياس وكثير من أخبار الأحاد التي ثبت صحتها عن غيرها). 3_ لم يكتفوا بالفقه الواقعي وأنشأوا الفقه الافتراضي. الآثار العلمية لهذه المدرسة: - جمع الأحاديث التي كان يحفظها الصحابة الذين عاشوا بينهم وآرائهم وفتاواهم. - استخلصوا كثيراً من علل الأحكام وحكمة تشريعها وكثير من قواعد التشريع العامة. - سد المنهج الذي وضعه علماء هذه المدرسة الباب أمام وضاع الحديث.

خصائص الفقه الإسلامي في العصر الأموي

- ١- ظهور مناهج للبحث الفقهي بعيدة عن النزاع السياسي.
- ٢- تبوأ الموالي مع العرب رئاسة هذه الدراسة.
- ٣- العناية بالسنة: شيوع الرواية - تدوين السنة.
- ٤- تأثر بعض مصادر التشريع بالنزاع السياسي كالإجماع والقياس والمصالح المرسلة.
- ٥- ظهور الفقه الافتراضي.
- ٦- كثرة الخلاف في الفروع الفقهية.

التشريع في عصر العباسيين

- تعتبر أزهى عصور الفقه الإسلامي حيث وصل إلى الذروة وبلغه أسمى مكانه في الدقة.
- العوامل التي أدت إلى نهوض الفقه الإسلامي في هذا العصر: ١ - عناية الخلفاء في الفقه والفقهاء.
- ٢ - الحرص على تربية الأمراء تربية دينية. ٣ - حرية الرأي في هذا العصر. ٤ - كثرة الوقائع الجديدة. ٥ - كثرة الجدل العلمي والمناظرات العلمية. ٦ - تأثر العقول بثقافات الأمم المختلفة. ٧ - تدوين العلوم وترجمة الكتب العلمية.

أولاً: - عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء

اهتموا بأمور الدين اهتماماً كبيراً على عكس الأمويين الذين اهتموا بأمور السياسة.

- ١- جميع أحكام شئون الحكم والإدارة تستمد من القرآن والسنة.
- ٢- اهتمام الخلفاء بالسنة وجمع الأحاديث حيث دونت كتب قبل البخاري ومسنده أحمد
- ٣- حث الفقهاء على وضع النظم التشريعية للدولة {كتاب الخراج}
- ٤- تكريم الخلفاء للعلماء والإغراق عليهم بالمنح والعطايا.

ثانياً: - الحرص على تربية الأمراء تربية دينية

- ١- أرسل المهدي ولديه الهادي والرشيد إلى المؤدب وطلب منه أن يقرئهم القرآن والسنة والآثار.
- ٢- أرسل الرشيد ولديه إلى حلقة الإمام مالك بالمدينة.
- ٣- أرسل الرشيد أولاده للإمام محمد بن الحسن ليستمعوا منه كتاب السير

ثالثاً: - حرية الرأي في هذا العصر

- تمتع العلماء بالحرية الواسعة في الأبحاث العلمية وليس لأحد سلطان عليهم ولهذا كانوا يجتهدون ويستنبطون الأحكام من المصادر المختلفة
- كان القضاة والمفتون لا يتقيدون برأي دون آخر غير رأيهم ولغير المجتهد أن يستفتي من شاء.

رابعاً: - كثرة الوقائع الجديدة

تفرق الفقهاء في الأمصار فوجدوا أمامهم عادات وتقاليده ونظم جديدة وقابلتهم وقائع فيعرضون هذه الأمور والقضايا على النصوص وما كان موافقاً للشرع أقروه وما كان مخالفاً أنكروه

- الأثر المترتب على كثرة الوقائع:

- ١- ظهور أحكام فقهية جديدة عند الفقهاء كل في مكانه فصبغوها بالصبغة الإسلامية.
- ٢- ازدهرت الرحلات العلمية فوقف كل فقيه على ما عند غيره من الفقهاء فتقاربت وجهات النظر.

خامساً: - كثرة الجدل والمناظرات العلمية

- المراد به في هذا العصر هو ما يدور حول معنى الألفاظ
- الكتاب والسنة وعلاقة كل منها بالآخر
- أقوال الصحابة وعمل أهل المدينة ومدى صحبته.
- القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك مما يرجع إليه الفقهاء في الاستنباط.
- أسباب كثرة الجدل والمناظرات
- ١- كثرة الفقهاء واتجاههم إلى الاجتهاد المطلق
- ٢- محاولة كثير منهم نشر آرائهم عن طريق الافتاء وحفظ آرائهم وتدوينها.
- ٣- حث الناس على السير في ركاب هذه الأحكام.
- الأثر الترتب على الجدل
- ١- اتجاه الفقهاء في أسلوب كتاباتهم إلى أسلوب الجدل الذي كان شائعاً.
- ٢- اتساع دائرة الفقه وظهور الآراء الفقيه التي لها قيمتها.

سادساً: - التأثير بثقافات الأمم المختلفة

تألفت الأمم الإسلامية من أجناس وطوائف مختلفة ولكل طائفة ثقافات ومعارف وعلوم قد تتباين عن من سواهم فكان لذلك أثره في انضاج الفكر ويظهر ذلك مثلاً في تأثر الفقهاء بالجدل الفلسفي في مؤلفاتهم ككتاب الأم للإمام الشافعي.

سابعاً: - تدوين العلوم وترجمة الكتب

- في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يدون إلا الكتاب والسنة فكانت محفوظة بالصدور، أما في عصر العباسيين كان لتدوين العلوم حظ كبير لأن تدوين العلوم سبيل:
- ١- لحفظها وعدم ضياعها.
 - ٢- تسهيل طرق البحث أمام العلماء وللإمام الشافعي الفضل في تدوين أصول الفقه.

طرق تدوين الفقه

- ١- كان الفقيه يكتب آراءه وفتاواه بنفسه.
- ٢- يملي ما كتب على تلاميذه أو يأمر أحد من هؤلاء التلاميذ بقراءته على بقية الطلبة فيدونه.
- ٣- يعلق الطلبة على ما دونوه من فتاوى أستاذهم لإيضاح بعض الأحكام وتعليمها.

مناهج تدوين الفقه

- تدوينه مختلطاً بالأحاديث والآثار مثل / (الآثار - الموطأ)
- تدوينه مجرداً من الأحاديث والآثار (كتب ظاهر الرواية).
- تدوين الأحكام الفقهية مع أدلتها ووجوه الدلالة ثم مقارنتها بآراء المخالفين (المغني).

وضع علم أصول الفقه

- كان فقهاء الصحابة يجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية وفق قواعد خاصة وإذا اختلفوا في بعض هذه الأحكام احتج كل فريق بذكر أدلته وأوجه الاستدلال بها وقد روى عنهم كل ذلك مختلطا بالأحكام الفقهية نفسها.

الشافعي: جمع هذه القواعد ورتبها ودونها في كتاب واحد سماه الرسالة

الدافع لوضع علم أصول الفقه

ما رآه في عصر من اختلاف الأصول التي يرجع إليها المجتهدون وطرق الاستنباط من هذه الأصول وحول الاحتجاج ببعض هذه الأصول قبل الاجماع والقياس.

خصائص التشريع في العصر العباسي

- ١- ازدهر الفقه ونضج في فترة وجيزة.
- ٢- بلغ الفقه حد النضج والكمال.
- ٣- ظهر في هذا العصر الاعلام من الفقهاء.
- ٤- أصبح للحكومات مذهبية في القضاء في هذا العصر.
- ٥- دونت فيه العلوم المختلفة.
- ٦- اتسعت فجوة الخلاف فكثرت المسائل الفقهية المختلف فيها.
- ٧- ظهور بعض المصطلحات الفقهية.

الآثار التشريعية في العصر العباسي

- ١- ظهور كتب الصحاح التي دونت.
- ٢- تدوين الفقه وأحكامه وجمع المسائل المرتبطة بموضوع واحد بعضها مع بعض.
- ٣- تدوين علم أصول الفقه.

ثالثا: دور الجمود والتقليد

التقليد: تلقي الأحكام عن مجتهد معين واعتبار أقواله كأنها نصوص من الشارع يلزم المقلد إتباعها.

- سميت هذه المرحلة بذلك

- المرحلة الأولى (التقليد)

لأن الفقهاء لم يأتوا فيها بجديد يضاف إلى ما تم في عصر الاجتهاد.

- نشأة التقليد في هذه المرحلة

الذي جعل الفقهاء يسلكون مسلك التقليد هو وجود الاضطرابات السياسية التي أدت إلى انقسام الدولة الإسلامية مما ترتب على ذلك ضعف الدولة الإسلامية.

• حالة الفقه الإسلامي في نطاق هذه الأحداث:

- حل بالفقه التدهور والانحدار لأسباب:

١- وجود ظاهرة الاضطراب السياسي فمنع الاتصال بين العلماء في الأمصار وتوقفت الرحلات العلمية.

٢- انشغال الولاة بالسياسة والحروب فانصرفوا عن العناية بالعلم والعلماء.

• فقهاء هذه المرحلة

- ماتت فيهم روح الاستقلالية وسرت فيهم روح الجمود فحصرُوا أنفسهم في تلك المذاهب الموجودة

والتزم كل واحد مذهبه لا يتجاوزه.

- بينما نجد أئمة تلك المذاهب ينهون أتباعهم عن تقليدهم

١- الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بغير حجة كمثّل حاطب ليل يحمل وفيه حيّة تلدغه وهو لا يدري

٢- أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا ها.

- شهادة لبعض العلماء في هذا الدور

على الرغم من هذا التقليد إلا أن بعض العلماء كان له القدرة على الاجتهاد لكن لتقواهم وورعهم اكتفوا بتقليد المذاهب مثل: -

١- الحنفية -> أبو الحسن الكرخي _ القادوري.

٢- المالكية -> أبو الوليد الباجي _ ابن رشد.

٣- الشافعية -> الماوردي _ الشيرازي.

• الأسباب التي أدت إلى التقليد

(أ) تدوين المذاهب. (ب) التعصب المذهبي. (ج) ولاية القضاء. (د) غلق باب الاجتهاد.

أ- تدوين المذاهب

• تحدثنا في دور النضج والكمال أن الفقه الإسلامي قد دون.

- فأصبح الرجوع إلى مسائله في متناول الناس.

- صار من اليسر معرفة الأحكام بسرعة.

• وقد علمنا أن الذي دفع الناس إلى الاجتهاد هو التعرف على الأحكام للحوادث التي لا يعرفون لها حكما.

- فلما دون المجتهدون المسائل الفقه وجد العلماء من بعدهم هذه الثروة الفقهية

فأغناهم ذلك عن الاجتهاد.

• لأنهم كلما بحثوا عن حكم حادثة وجدوا أن السابقين قد تناولوها وشرحوها.

ب- التعصب المذهبي

انشغل العلماء في هذه الفترة بنشر المذاهب والدعوة إليها وتعصبوا لأراء فقهاء هم تعصبا شديدا.

- مثال -> أبو الحسن الكرخي: (كل آية أو حديث تخالف مذهب أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة).

- وهذا التعصب حال بينهم وبين الاجتهاد.

ت- ولاية القضاء

- كان الخلفاء لا يسندون القضاء إلا لمن كانت له قدرة على الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة
- وكانوا يلزمون القضاة أن تكون الأحكام من الكتاب والسنة.
- لكن لما تغيرت الحالة الاجتماعية فضل الخلفاء أن يكون قضائهم من المقلدين فكان ذلك سببا في اتباع هذه المذاهب لمن يرغب في القضاء.

ث- غلق باب الاجتهاد

ظهور بعض أذعياء العلم الذين أفتوا الناس بأحكام بعيدة عن الكتاب والسنة مما أجبر العلماء والسلطين في القرن الرابع الهجري بإصدار فتوى بإغلاق باب الاجتهاد منعاً لهؤلاء المدعين.

مسلك العلماء في هذه المرحلة

يجب أن نوضح مسلك العلماء في تجلية الفقه في هذه المرحلة حتى لا نظلمهم فعلى الرغم من تقليدهم للمذاهب إلا أن خدمتهم للمذاهب التي قلدها كانت خدمة عظيمة لا تنكرومن هذه الخدمة:

أولاً: تعليل الأحكام الفقهية.

- وجد علماء هذا العصر ثروة كبيرة من الأحكام الفقهية وكانت هذه الأحكام أغلبها خالي من التعليل
- فقام فقهاء كل مذهب بدراسته والاجتهاد فيه واستنباط العلل للأحكام، وعن طريق هذه العلل استطاعوا استنباط أحكام للمسائل الجديدة.
- فأضافوا بعلمهم هذا كثيرا من الأحكام الشرعية للمسائل الجديدة التي لم يجدوا فيها نصا لإمام المذهب فنسبوا الآراء لصاحب المذهب لأنها مبنية على نفس القواعد.
- ولا شك أن هذا اجتهاد منهم لكنه ليس اجتهادا مطلقا وإنما اجتهاد يدور في فلك المذهب.
- كان فقهاء الحنفية أكثر الناس عملا في استخراج العلل؟
- لأن مذهبهم يقوم على كتب محمد بن الحسن وهي مليئة بالمسائل وأحكامها، ولكن هذه المسائل غير معللة فاتجهوا إلى التعليل لمعرفة أصول مذهبهم.
- دعاهم إلى هذا المناظرات التي حدثت بينهم وبين الشافعية.
- أما فقهاء الشافعية وجدوا آراء إمامهم معللة ومدعمة بالأدلة. وفوق ذلك وجدوا أصول مذهبهم مدونة في كتاب الرسالة، وبهذا كفاهم مشقة البحث عن العلل وأصول مذهبهم.
- المالكية والحنابلة: لم يهتموا بهذا الأمر لابتعادهم عن المناظرات.

ثانياً: الترجيح بين الآراء المختلفة في المذاهب

كان لفقهاء هذا العصر فضل كبير في ترجيح بين الآراء التي رويت عن إمام المذهب وهذا الترجيح

١- ترجيح من جهة الرواية

٢- الترجيح من جهة الدراية

١- الترجيح من جهة الرواية

- قد يختلف النقل عن أئمة المذهب في المسألة الواحدة لأسباب منها:
 - أ- خطأ بعض النقلة.
 - ب- الإمام أفتى برأي في مسألة ثم رجع عنه وأفتى برأي آخر لدليل أقوى فينقل أحد التلاميذ الرأي الأول وينقل بعضهم الرأي الثاني.
- وكان بعض الرواة معروف بالحفظ التام وبعضهم سيء الحفظ فكان عمل الفقهاء في هذا العصر هو الترجيح بين الروايات فيرجحون من روايته أقوى مثل:
 - الحنفية: يرجحون رواية الصاحبين عن رواية غيرهما.
 - الشافعية: يرجحون رواية المزني والربيع المرادي.
 - المالكية: يرجحون رواية ابن القاسم.

٢- الترجيح من جهة الدراية

- وهي المقارنة بين الأقوال في المذاهب عن الإمام أو التلاميذ في المسألة الواحدة.
- وهذا النوع من الاجتهاد يحتاج إلى ملكة واستنباط ومعرفة تامة بقواعد الشريعة وكلياتها.

ثالثاً: الانتصار للمذاهب والتأليف في الفقه المقارن

- تغير الجدل الفقهي في هذا العصر عن مقصده لهذا عمل فقهاء هذا العصر لنصرة مذهبه سالكين مسلكين:

١- التأليف في المناقب	٢- التأليف في الفقه المقارن
- كان يجمع مناقب إمامه ويكتب في ذلك الأشعار والأمثال رغبة إلى انتماء الناس لإمامه. - لم يكن هذا مقصوداً على فقهاء مذهب واحد بل كان منتشرًا بين جميع المذاهب. - كان القصد من ذلك الدعاية للمذهب والإعلان عنه.	- يتتبعون مسائل الخلاف بين الأئمة أ- يذكرون المسألة وحكمها في كل مذهب. - ب- أدلة الحكم عند كل إمام. - ت- يقارنون بين الأدلة ويرجحون أدلة مذهبيهم. - ويسمى هذا العمل بالتأليف في الفقه المقارن.

ثمرة هذا العمل الذي قاموا به

لا شك أنه عمل جليل يؤدي إلى معرفة الرأي الراجح حقيقة إذا قصد به الحق وخلا عن التعصب المذهبي البغيض، لكن الواقع خلاف ذلك وكان هذا واضحاً في كثير من المسائل. وربما جرهم إلى التعسف والمبالغة عكس الأئمة الأربعة، لأن الأئمة أصحاب المذاهب كان قصدهم التنافس الشريف في معرفة الحق دون تعصب.

محاسن هذا العصر

- كان لهم فضل كبير في استكمال المذاهب الفقهية بسبب:
 - أ) ما بينوه من العلل.
 - ب) ما رجحوه من الأقوال.
 - ج) ما دونوه من الكتب.

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

نراجع لأشهر فقهاء هذه المرحلة

- الحنفية:-

١- أبو حسن الكرخي	٢- القادوري	٣- السرخسي
أبو الحسن عبد الله بن الحسن الكرخي ولد ٢٦٠هـ، توفي ٣٤٠هـ. كان رئيس المذهب في العراق مؤلفاته: - (المختصر) - (شرح الجامع الكبير) - (شرح الجامع الصغير). كان من طبقة المجتهدين في المسائل.	أحمد بن محمد بن جعفر، أبين الحسن القادوري استمر بمنظرة الشافعية. كان رئيس المذهب في زمانه. مصنفاته: - (مختصر القادوري) - (التجريد). توفي ٤٢٨هـ.	محمد بن أحمد السرخسي من المجتهدين في المسائل. ولى قضاء البصرة مرتين عزل نفسه في أحدهما. مؤلفاته: - (المبسوط ١٠ مجلد) - (شرح السير الكبير) - (شرح مختصر الطحاوي) توفي ٤٣٩هـ.
٤- السمرقندي	٥- القزويني	٦- الرفعاني
أبو الليث نصر بن محمد. شهرته: - إمام الهدى، تلميذ أبي جعفر الهنداوي مؤلفاته: - (النوازل) - (الفتاوى) - (خزانة الفقه). توفي ٣٧٣هـ.	عبد السلام بن محمد بن يوسف. أخذ الفقه عن القادوري. له تفسير في نحو ٣٠٠ مجلد، ٧ منها في الفاتحة. توفي بغداد ٤٨٨هـ.	محمد بن علي بن الحسين الرفعاني. ولد ببغداد وتعلم بها ويرع في الفقه. انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه. توفي ٤٢٢هـ.

- المالكية:-

أبو الوليد الباجي	أبو محمد المالكي	ابن رشد الحفيد
سليمان بن خلف بن سعد من المكثرين في الفقه والحديث كتبه: - (المنتقى في شرح الموطأ) توفي ٤٧٤هـ	عبد الوهاب بن محمد بن نصر كان جيد العبارة. كتبه: - (النصرة لمذهب إمام الهجرة) - (المعونة لمذهب عالم المدينة) خرج لمصر وتوفي بها ٤٢٢هـ.	محمد بن حمد ابن محمد بن أحمد بن رشد. نشأ بالأندلس وامتاز بغزارة العلم. مؤلفاته: - (بداية المجتهد ونهاية المقتصد). توفي ٥٩٥هـ.

- الشافعية:-

الماوردي	الشيرازي
أبو الحسن علي بن محمد توفي ٤٥٠هـ مصنفاته: - (الأحكام السلطانية) - (قانون الوزارة)	صنف: - (المهذب) - (التبصرة في أصول الفقه). أبو إسحاق إبراهيم بن علي من أبرز فقهاء الشافعية في زمانه توفي ٤٧٦هـ.

- الحنابلة:-

ابن قدامه	القاضي أبو يعلى
أحمد بن عبد الله بن محمد، من كبار فقهاء الحنابلة وصاحب كتاب المغني ويعد هذا الكتاب من أعظم مؤلفاته، جمع فيه كافة مسائله، آراء الصحابة والتابعين مع ذكر أدلة كل رأي والترجيح لما يراه، توفي ٦٣٠هـ.	محمد بن الحسن بن خلف شيخ الحنابلة في عصره، وأحد أعلام المجتهدين في المذهب. من مؤلفاته: - (الأحكام السلطانية) - توفي ٤٥٨هـ.

- الظاهرية:-

ابن حزم الظاهري:- على بن احمد بن سعيد ابن حزم كان مشهوراً له بقوة الحجة، أفرط في الانتصار للظاهرية لدرجة النيل من مخالفيه، من مؤلفاته (كتاب المحلى) - (إحكام الأحكام)، توفي ٤٥٦هـ.

- المذهب الإمامي:-

السيد المرتضى:- على بن الحسين بن محمد، من كبار فقهاء الإمامية الاثني عشر، مؤلفاته (الضرر والدرر) - (الذخيرة)، توفي ٤٣٦هـ.

المرحلة الثانية: - عصر الجمود والتأخر

- يبدأ هذا العصر من ٦٥٦هـ، من سقوط بغداد وحتى أواخر القرن ١٣هـ.

حالة الفقه في هذه المرحلة

- ساد العلماء في هذا العصر التقليد المطلق.
- انحطت حركة التأليف حتى صارت أغلب المؤلفات مقتصرة على ما وجوده مدوناً من قبل.
- اتجه التأليف الى الإيجاز والاختصار لأمرين:-
- ١- وقوف الناس على مختلف المذاهب في يسر وسهولة.
- ٢- تمكين طلاب العلم من حفظ مشتملات المذاهب الفقهية لتكون واسطة لحفظ المطولات.

مسلك الفقهاء في هذه المرحلة

تأليف المتون	تأليف الشروح والحواشي والتعليقات
هي المؤلفات المختصرة الموجزة	كانت الشروح هي الوسيلة لفهم المتون.
لم يظهر الا في المرحلة الثانية من هذا العصر	وقد يكون الشرح يحتاج لحاشية توضحه.
شغف به الفقهاء حتى وصل الى حد الألفاظ	وقد تكون الحاشية غير كافية فتحتاج الى تعليق عليها.
	ولا شك ان هذه الطريقة فيها جهد ومشقة في تفهم الأساليب المملغة وتبدد جهد الطلاب ووقتهم.

أثر الجمود على الفقه الإسلامي

- ١- عجز الفقه ان يساير حاجات الناس بالنسبة للوقائع الجديدة.
- ٢- تفرق السبل أمام الطلاب بسبب طريقة تأليف هذا العصر فتوقفت مواهبهم عن الابتكار.
- ٣- اتجه الناس وبعض حكام البلاد الى القوانين الوضعية.

ظهور المجددين

- ١- ابن تيمية:- احمد بن عبد الحليم => توفي ٧٢٨هـ.
- ٢- ابن القيم:- { تلميذ ابن تيمية } أبو محمد بن ابي بكر => توفي ٧٥١هـ.
- وهما من أجل فقهاء الحنابلة.

مؤلفات هذا العصر

(أ) كتب الفتاوى

التي جمع فيها مؤلفوها فتاواهم للناس في عصرهم، مثل:

الفتاوى الهندية وتسمى بالعامرية	الفتاوى البزازية (محمد بن محمد بن شهاب)
---------------------------------	---

(ب) كتب القواعد الفقهية

بحث مؤلفوها عن القواعد العامة في الفقه الإسلامي وجمعوا الأشباه والنظائر:

أحناف	مالكية	شافعية	حنابلة
أصول الكرخي	أنوار البروق للقرافي	الأشباه والنظائر للسيوطي	القواعد النورانية لابن تيمية
تأسيس النظر للدبوسي	القواعد في فقه المالكية (للمقري - الونشريبي)	القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام	القواعد لابن رجب الحنبلي
الأشباه والنظائر لابن نجيم			القواعد والفوائد لابن اللحام

أسباب تأخر الفقه في هذا العصر

- 1- الاضطرابات السياسية في هذا العصر وحكم الأجانب لبلاد المسلمين مما أدى الى توقف نمو الفقه
- 2- انصراف الفقهاء الى دراسة المذاهب التي ورثوها وتعصبهم ومهاجمة الآخرين.
- 3- امتناع الفقهاء عن الاجتهاد المطلق.
- 4- وجود المؤلفات التي شغل الناس بجل ألفاظها.

مصادر الفقه في هذا العصر

- 1- الكتب المؤلفة في المذهب الذي أتبعوه، وذلك بسبب التزامهم بالمذاهب، وكان بعض الكتب يفضل البعض الآخر من حيث الثقة في نقل الأقوال مثل اعتماد الحنفية بكتب محمد بن الحسن (ظاهر الرواية). وذلك في المسائل التي وردت في هذه الكتب.
- 2- المسائل التي لم ترد في هذه الكتب، كان مصدر الحكم فيها القياس على ما ورد من المسائل المشابهة لها في المذهب (التخريج).
- 3- إذا لم توجد مسائل مشابهة لها في المذهب كان الفقهاء يلجئون الى الاعتماد على المصادر التي أستقر العمل بها عند أئمة المذاهب الفقهية (العرف - الاستحسان - المصالح المرسله).

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

أشهر فقهاء هذه المرحلة

الحنفي		
الكمال بن الهمام	النسفي	
كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بـ (ابن الهمام)، ولد ٧٨٨هـ وأخذ العلم عن أبيه وغيره وصار إماماً في الفقه والأصول والعربية والتفسير والحديث، مؤلفاته (فتح القدير) وكان ابن الهمام منصفاً في التأليف حتى عدّه البعض من أهل الترجيح وعدّه البعض من أهل الاجتهاد، توفي ٨٦١هـ.	أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي. من أكبر فقهاء الحنفية في زمانه، وكان من المجتهدين في المذهب. مؤلفاته: (تفسير النسفي- المنار وشروحه - متن الوافي)، توفي ٧٠٠هـ.	
ابن نجم	العيني	
زيد الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجم ولد ٩٢٦ بالقاهرة وأخذ العلم عن علماء بها، مؤلفاته (البحر الرائق شرح كتر الدقائق - شرح للمنار الأشباه والنظائر) توفي ٩٧٠هـ.	بدر الدين محمد بن محمد، يُنسب إلى بلده عينتاب، ولد بها ٧٦٢هـ، كان واسع الاطلاع، مؤلفاته (البنية شرح الهداية - عمدة القاري - شرح صحيح البخاري) كان قاضي للقضاة للحنفية بمصر، توفي ٨٥٥هـ.	
الخرشي	الخطاب	المالكي
محمد بن عبد الله بن علي الخرشي، كان شيخاً لفقهاء المالكية، ومن أهم مؤلفاته (شرح مختصر خليل) وهو شرح سهل، توفي ١١٠١هـ.	محمد بن محمد بن عبد الرحمن ولد عام ٩٠٢هـ، ومن أهم مؤلفاته (مواهب الجليل شرح مختصر خليل- تحرير الكلام) وتتميز كتابته بالاستقصاء حول ما يتناوله من أمور، وتوفي ٩٥٤هـ.	خليل بن إسحاق، كان متقناً في علوم الشريعة شرح مختصر بن الحاجب صم أختصره حتى صار من الأغايز ولذلك أعنى العلماء بإيضاحه، توفي ٧٧٦هـ.
الشافعية		
زكريا الأنصاري	السبكي	محي الدين يحيى بن شرف النووي
يحيى زكريا محمد الأنصاري ولد ٨٢٦ بمصر كان عالماً وربما انتهت إليه رئاسة الفقه بمصر، مؤلفاته (منهج الطلاب وشرحه-فتح الوهاب اسمى المطالب في شرح روض الطالب)، توفي ٩٢٦هـ.	أبو الحسن علي بن عبد الكافي ولد (...). ٦٨٣هـ. كان فقيهاً ومحدثاً وأصولياً، مؤلفاته (تكملة المجموع الأشباه والنظائر، توفي ٧٥٦هـ.	ولد ٦٣١هـ، مؤلفاته (شرح صحيح مسلم-رياض الصالحين-الأذكار-المجموع-الروضة) يعتبر من المرجحين في الفقه، توفي ٦٧٦هـ.
الحنابلة		
ابن تيمية		
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ولد ٦٦١هـ، أخذ العلم عن والده وعن غيره، تميز بقوة الذهن وسرعة الحفظ، تعرض للكثير من القواعد الفقهية وانتهى فيها إلى رأيه الذي رجحه بالدليل، يُعد من العلماء في الفقه الحنبلي وكان يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله مباشرة، مؤلفاته (الفتاوي-منهاج السنه-تلييس الجهمية) تعددت المحن في حياته حتى سجن بسبب مسألة شد الرجال إلى قبور الأنبياء والصالحين فأفتى قضاة المذاهب الأربعة بحبسه حتى توفي ٧٢٨هـ.		
ابن القيم	الجهوتي	
شمس الدين محمد بن أبي بكر، ولد ٦٩١هـ، كان تلميذ ابن تيمية وكان بجانب علمه زاهداً متصوفاً، مؤلفاته (زاد المعاد في هدي خير العباد- تهذيب سنن أبي داود) توفي ٧٥١هـ.	منصور بن يونس من فقهاء عصره المعروفين، كان بجانب علمه سخيّاً كريماً، مؤلفاته (شرح الإقناع - شرح زاد المستنقع - شرح المنتهى)، توفي ١٠٥١هـ.	

رابعاً: - دور اليقظة الفقهية

(من القرن الثالث الهجري وحتى الآن)

- تتجلى مظاهر النهضة الفقهية في هذا الدور في أمرين: -
أ-دراسة الفقه الإسلامي.
ب-تقنين أحكام الفقه الإسلامي.

أ- دراسة الفقه الاسلامي

- بعض مظاهر النهوض بالفقه.

العناية بدراسة الفقه المقارن	العناية بدراسة المذاهب الكبرى والآراء الفقهية من غير تفضيل
١- المقارنة بين المذاهب الفقهية. ٢- المقارنة بين الفقه والقانون. انشاء مجامع البحوث العلمية وإصدار الموسوعات الفقهية	كان الحكام قديماً يلزمون القضاة بإتباع مذهب معين وأدى ذلك الى الجهل بكثير من الآراء. الاهتمام بالدراسة الموضوعية للفقه
- مجمع البحوث الإسلامية. - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. - الموسوعة الكويتية. - الموسوعة المصرية.	اتجهت الدراسة الى جوهر الفقه ويرجع الفضل الى ١- دراسة الكتب التي لم يلحقها التعقيد ٢- المؤلفين الذين نهجوا منهجاً علمياً خالصاً
ب- تقنين أحكام الفقه الإسلامي	

- المقصود به: جمع أحكام المسائل في باب واحد على هيئة مواد مُرقمة بحيث يُختار رأي واحد في حكم كل مسألة ليحكم بين المتقاضين.

• الغرض من التقنين:

- ١- توحيد الأحكام في المسائل المشابهة.
- ٢- تيسير مراجعة الأحكام الفقهية على القضاة وغيرهم.

• بدء التقنين:

١- المحاولة الأولى ظهرت في أوائل القرن الثاني عندما بعث بن المقنن برسالة الى أبي جعفر المنصور يطلب منه وضع قانون عام للأمصار.	٢- محاولة أبي جعفر مع الإمام مالك وطلبه أن يحمل الناس على مذهب مالك.
٣- تنفيذ الفكرة: (مجلة الأحكام العدلية) تركيا عندما رأت الخلافة العثمانية أن تستمد أحكام القانون المدني من الفقه الحنفي. (لاحظ في المجلة: أ) لم تلتزم بالأقوال الراجحة في المذهب الحنفي بل أحياناً تلجأ للأقوال المرجوحة من باب التيسير على الناس. ب) لم يرد فيها ما يتعلق بالأحوال الشخصية.	

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

نراجع لبعض علماء هذا الدور

١- محمد بن عبد الوهاب	٢- الشوكاني	٣- محمد عبده
وُلد ١١١٥هـ، تأثر بآب تيمية الحنبلي، سَمى نفسه وأتباعه بالموحدين، أطلق خصومه عليه الوهابيين، خرج إلى الدرعية وتحالف مع آل سعود ثم تصدت لهم الدولة العثمانية بالقوة على يد محمد علي، مؤلفاته (الأصول الثلاثة - كشف الشبهات)، توفي ١٢٠٦هـ.	محمد بن علي بن عبد الله، وُلد ١١٣٢هـ باليمن، وتفقه على مذهب الإمام زيد بن علي حتى صار قُدوة فيه، حارب التقليد وألف في ذلك رسالة (القول المفيد في أحكام التقليد)، مؤلفاته (نبيل الأوطار - إرشاد الفحول)، توفي ١٢٥٠هـ.	وُلد ١٢٦٦هـ، وتعلم بالأزهر الشريف حتى نال العالمية، حارب التقليد ودعا إلى فهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، كانت مقالاته تقصد إلى الإصلاح الاجتماعي بأسلوب هادئ، عهد إليه في عصر الخديوي عباس إصلاح الأزهر الشريف والأوقاف، مؤلفاته (رسالة التوحيد - شرح نهج البلاغة - مقامات بديع الزمان)، توفي ١٣٢٣هـ.

مصادر الفقه الإسلامي

- يقصد بمصادر الفقه الإسلامي:

الأصول التي يعتمد عليها فقهاء الشريعة في اجتهادهم ويستندون إليها في استنباط الأحكام الشرعية.

مصادر الفقه الإسلامي

متفق عليها جميع الفقهاء	متفق عليها من جمهور الفقهاء	محل خلاف بين الفقهاء
١- الكتاب	١- الإجماع	١- الاستحسان.
٢- السنة	٢- القياس	٢- العرف.
		٣- المصالح المرسلة.
		٤- قول الصحابي.
		٥- شرع من قبلنا.

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

الكتاب

تعريف الكتاب

كلام الله العربي، المنزل على رسول الله ﷺ، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

خصائص الكتاب

- ١- نزوله باللغة العربية. «بلسانٍ عربيٍّ مبين».
- ٢- نزل وحياً بلفظة ومعناه، فلا تُسمى الأحاديث النبوية أو القدسية قرآناً لأنها وحي بالمعنى فقط.
- ٣- كونه مُعجزة للنبي ﷺ لأن الله تحدى به العرب فلم يقدرُوا على التحدي.
- ٤- نُقل إلينا بالتواتر من زمن النبي ﷺ إلى زماننا هذا.
- ٥- مُتَّعِد بتلاوته في الصلاة وغيرها.

أول ما نزل الكتاب

- ابتداء نزوله في شهر رمضان في ليلة السابع عشر.
- «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» «إنا أنزلناه في ليلة القدر» «وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» ويوم الفرقان الذي نزل فيه القرآن هو يوم غزوة بدر وكانت في السابع عشر من شهر رمضان.
- وكان أول ما نزل قوله ﷻ «اقرأ باسم ربك الذي خلق»

آخر ما نزل من الكتاب

قوله ﷻ «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً»

المكي والمدني

- ابتداء نزول القرآن في مكة وأصطلح على تسمية ما نزل من القرآن في هذه المدة بالمكي (١٩ جزء من ٣٠)
 - واستمر نزول القرآن بعد الهجرة على الرسول ﷺ ١٠ سنوات على تسمية ما نزل بها بالمدني
 - وقد قال بعض العلماء:
- المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة.
- المدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة.

الضوابط التي تميز المكي من المدني

مدني	مكي
- تتحدث عن التكليف وتفضل القول في الأحكام.	- تهتم بالعقيدة الصحيحة ودعت إلى مكارم الأخلاق.
- يكون غالباً بلفظ «يا أيها الذين آمنوا» ولم يرد فيه يا أيها الناس إلا سبع مرات ليكون مناسب للمجتمع المؤمن بالمدينة.	- يرد الخطاب المكي بلفظ «يا أيها الناس» «يا بني آدم»
- غالباً آياته طويلة تمشياً مع ما اقتضاه التشريع المفصل الطويل.	- ليتناسب مع وحدة الإنسانية.
- طبيعتهم لا تستوجب الزجر.	- غالباً آياته قصيرة ليسهل حفظها.
- الآيات التي ورد فيها ذكر المنافقين مدنية.	- الآية التي ذكر فيها كلمة «كلا» فهي مكية لتناسب الزجر.
	- السورة التي بها سجدة مكية ماعدا سورة الحج.

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

{امتحان}

الفرق بين القرآن والحديث القدسي

القرآن	الحديث القدسي
- لا يكون إلا وحياً.	- يجوز أن يكون بطريق الوحي الجلي كالقرآن أو الخفي كالإلهام.
- متعبد بتلاوته وبكل حرف ١٠ حسنات.	- لا تصح الصلاة به بدلاً عن القرآن.
- يحرم على الجنب مسه وتلاوته.	- يُكره للجُنُب مسه وتلاوته.
- لا خلاف أن لفظه ومعناه من الله.	- قيل المعنى من عند الله واللفظ من عند الرسول. وقيل المعنى واللفظ من الله.
- نقل الينا بطريق التواتر.	- روي بطريق الأحاد وأكثره ضعيف.
- يجب مراعاة أحكام التواتر.	- الحديث القدسي لا يجب مراعاة أحكام التلاوة فيه.
- محفوظ من التحريف.	- ليس محفوظاً من التحريف.
- من أنكر شيئاً من القرآن كفر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة.	- من أنكر منه شيئاً لم يكفر لضعف بعض طرقه.

النسخ والمنسوخ في القرآن

النسخ لغة: النفل والإزالة.

اصطلاحاً: رفع حكم سابق بحكم لاحق.

- والعلماء يختلفون في وقوع النسخ وعدم النسخ في القرآن لما يترتب على ذلك من إهمال لبعض أحكام القرآن.
- والحق مع الفريق القائل بوقوع النسخ في القرآن:
- لأن وقوع النسخ لا يتعارض مع القدسية.
- بل يدل على عظمة القرآن في كيفية مراعاة التشريع لطبيعة البشر والترفق بهم.
- وجود بعض الآيات المنسوخة لا يجعلها خالية عن الفائدة:
- لأنها تبقى شاهدة على إعجاز القرآن.
- يتعلم منها أصحاب المشكلات كيفية علاج مشكلاتهم.
- يحصل الثواب للمسلم بتلاوتها.

أقسام النسخ

١- التلاوة والحكم	٢- التلاوة دون الحكم
مثل قول عائشة "كان في كتاب الله عشر رضعات معلومات يحرم من نسخت بقله" وأخواتكم من الرضاعة	"الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" كانت آية ثم نسخت من التلاوة وبقي الحكم فالمحصر الزاني يُرجم.
٣- الحكم دون التلاوة	
- الآيات التي سبقت تحريم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فبينت أن الربا سبب في تحريم بعض الأشياء عليهم وما أتيت من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. - وبعد أن تبيأت العقول لتحريم الربا نزل تحريم الجزء الأخطر من الربا وهو الفاحش لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ثم نزل التحريم النهائي للربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.	

عبد الله الأزهرى
01008269392

معنى السورة، والآية

- **السورة:** الإبانة لها عن غيرها، وسُميت في القرآن بهذا لشرفها وارتفاعها.
- **الآية:** العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها. (عدد آيات القرآن ٦٢٣٦ آية).
- **ترتيب السور:** توقيفي بتعليم الوحي، ولهذا كان النبي يقول لَكُتَابِ الْوَحْيِ "ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن"، ولهذا رُتبت سورة مدنية قبل سور وآيات مكية.

كتابة القرآن وحفظه

- ١- تلقى النبي ﷺ القرآن حفظاً، وكان يسارع في القراءة مخافة النسيان، فنهاه الله ووعدته بالحفظ ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾.
- ٢- لم يكتف النبي ﷺ بحفظ القرآن وتبليغه بل عمل على تدوينه وكتابته حيث اتخذ كُتَاباً يَكْتُبُونَ لَهُ الْقُرْآنَ وَبَلَّغُوا ٤٢ فِي مُقَدِّمَتِهِمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ وَعَامَرُ بْنُ فِهْرَةَ، وَابِي بَن كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.
- ٣- وكان يأمرهم بالكتابة بين يديه وبيناهم عن كتابة غير القرآن حتى لا يختلط فقال "من كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحِهْ.
- ٤- وكان كُتَابُ الْوَحْيِ يَكْتُبُونَ الْقُرْآنَ عَلَى مَا يَتَوَفَّرُ لَهُمْ مِنَ الْجُلُودِ وَالْعِظَامِ وَالْجَرِيدِ وَالْحِجَارَةِ الْعَرِيضَةِ.
- ٥- وكان جبريل يدارس النبي ﷺ مره كل عام في رمضان لدارسة القرآن وفي العام الأخير قرأه معه مرتين.
- ٦- وبعد إتمام الكتابة كان يأمرهم بوضع المكتوب في بيت النبوة وكان بعضهم يكتب لنفسه صورة للرجوع إليها إذا نسي شيئاً مما يحفظه.
- ٧- استمر الحال على ذلك حتى تم النزول، وسعد بعض الصحابة بحفظ القرآن كله (عبد الله بن مسعود - معاذ بن جبل - زيد بن ثابت).

جمع القرآن في عهد أبي بكر

- في معركة اليمامة كثر القتل بالمسلمين وخاصة جمع كبير من القُرَاءِ الحافظين للقرآن ففرغ عمر بن الخطاب من هذه الكارثة التي ذهبت بأعظم الرجال من القُرَاءِ، لما يخشى من فقدهم على حفظ القرآن الكريم.
- فذهب الى أبي بكر أبلغه بخوفه وشدة قلقه من أن يستمر قتل القُرَاءِ فيذهب القرآن وأشار اليه بجمع القرآن.
- فقال أبي بكر كيف أفعل شيئاً لم يفعله النبي ﷺ.
- لم يزل عمر حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن، ثم طلب أبو بكر زيد بن ثابت وقال له "انك شاب عاقل ولا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ فتتبع القرآن واجمعه.
- جمع القرآن من الرقاع وصدور الرجال، بذل زيد جهداً كبيراً حتى وفقه الله في جمع القرآن.
- وبهذا الجمع الأول تحقق وعد الله ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

الفرقة الأولى
شريعة إسلامية

الجمع في عهد عثمان

- حدث ان حذيفة بن اليمان كان في إحدى الغزوات فأفزره اختلاف القراءات في بعض المناطق التي ذهب اليها في الشام والعراق فحضر الى عثمان وقال له "أدرك الأمة قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل الى حفصة يطلب الصحف المجموعة في زمن أبي بكر وعهد الى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي بنسخها في المصاحف وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فأكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم.
- نسخ هؤلاء أربعة مصاحف وزعت منها ثلاثة على الشام والعراق ومصر وبقيت النسخة الرابعة بالمدينة المنورة وتوالى نسخ المصاحف على نمطها حتى يومنا هذا.

الفرق بين جمع أبي بكر، وجمع عثمان

١- أبي بكر		
- القصد منه جمع القرآن في سفر واحد يُمكن الرجوع اليه - أهمل الآيات التي ثبت نسخ تلاوتها سواء بقي حكمها "الشيخ والشيخة" أو نسخ حكمها كآيات الرضاع المحددة للتحريم.		
٢- عثمان		
أ- رتب السور والآيات على الوجه المعروف في المصحف الآن، جمع أبو بكر اكتفى بترتيب الآيات فقط.	ب- أمر بكتابة أكثر من نسخه حتى توزع على الأقطار الإسلامية، بينما أبو بكر نسخه نسخة واحدة حُفظت عنده.	ج- مراعاة القراءات التي نزل بها القرآن، مثل:
ترك النقط: حتى يمكن قراءة الكلمة الواحدة بأكثر من قراءه مثل «فتبينوا» يمكن ان تقرأ "فتثبتوا"	إذا كانت مع ترك النقط لا تتفق مع بعض القراءات لما يقتضيه من تغيير في شكل الكلمة وحروفها: كتبت في كل نسخة بطريقة مختلفة (وصى -> أوصى) حتى لا يظن البعض أنه تكرار لللفظ.	إذا كانت القراءة لا تبين بترك النقاط أو اختلاف صور الكتابة فإنها تُكتب مثبتة في نسخة وغير مثبتة في نسخة واحدة.

- جمع عثمان ﷺ مع إبقاءه على القرآن بمراعاة الأحرف التي نزل عليها، استطاع ان يجمع الناس على مالا يؤدي الى الاختلاف حول كتاب الله ﷻ.

حجية القرآن

- أجمع العلماء على ان القرآن الكريم حجة يجب العمل به، كما أجمعوا على أنه المصدر الأول للتشريع.

الفرقة الأولى شريعة إسلامية

السنة

تعريف السنة

- **لغة:** الطريقة والعادة، وقيل في مقابلة البدعة.
- **اصطلاحاً:** ١- ما يقابل الواجب.
- ٢- ما يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.
- ٣- ما صدر عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير. (وهو الراجح عند الأصوليين)

أنواع السنة

قولية	فعلية	تقريرية
ما نطق به النبي ﷺ حسب مقتضيات التشريع ومناسباته "انما الأعمال بالنيات".	ما وقع من النبي ﷺ من الأفعال الشرعية، كفعله في الصلاة.	ما ثبت بسكوته ﷺ عن إنكار فعل أول قول وقع في حضرته أو غيبته مع علمه وقدرته على الإنكار، مثل إقرار النبي ﷺ على ثبوت النسب بالقيافة في قصة زيد بن ثابت وابنه.

أنواع السنة من حيث السند

١- متواترة	٢- مشهور	٣- آحاد
- ما رواها جمع من الناس تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، هذا النوع كثير في السنة الفعلية ويندر في السنة القولية. - التواتر في السنة يفيد القطع واليقين فيجب العمل بها وتثبت بها العقائد والأحكام.	ما رواها واحد أو اثنان أو عدد قليل من الصحابة لا يصل حد التواتر ثم استفاضت في عهد التابعين واتباع التابعين مثل "انما الأعمال بالنيات"	- ما لم يتحقق فيه التواتر في المطبقات الثلاث. - حكمه الا تفيد القطع واليقين، اشترط أبو حنيفة فيها: - أ- الا يخالف رواية العمل به. - ب- الا يكون الحديث وارد في عموم البلوى. - ت- الا يكون مخالفاً للقياس والقاعدة الشرعية الثابتة. - ث- الا يكون مخالف لعمل أهل المدينة (مالك). - ج- صحة السند واتصاله. (شافعي).

متزلة السنة من القرآن

- تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم وتكون: -
- ١- **مؤكدة لما جاء في القرآن:** كحرمة السرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل مثل ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ وحديث "لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسٍ منه"
- ٢- **مبينة لما جاء مُحملاً في القرآن:**

توضيح المجمع	توضيح المشكل	تخصيص العام	تقييد المطلق
مثل قوله ﷺ ﴿أقيموا الصلاة﴾ فجاءت السنة بقوله ﷺ "صلوا كما رأيتموني أصلي".	قوله ﷺ ﴿وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ شكل فهمه على البعض فقال ﷺ "إنما هو الليل والنهار"	قوله ﷺ ﴿ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ فهم بعض الصحابة ان المقصود هو عموم الظلم فقال ﷺ "إنما هو الشرك"	قوله ﷺ ﴿فأقطعوا أيديهما﴾ قيدت السنة القطع باليد اليمنى

- ٣- **تأتي بأحكام سكنت عنها القرآن:** مثل
- حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لقوله ﷺ "لا يُجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها".
- رجم الزاني المحصن، حيث رجم النبي ﷺ ماعزاً والغامدية.
- ميراث الجدة لم ينص عليها القرآن وقال النبي ﷺ "للجدة السدس".
- صدقة الفطر لم يرد حكمها في القرآن وجاءت السنة مقررة لها، "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر".

عبد الله الأزهرى

01008269392

حجية السنة

- هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وثبتت حُجيتها بالآتي:
١- **الكتاب:** ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾، ﴿من يُطع الرسول فقد أطاع الله﴾.
فهذه الآيات يفيد مدلولها وجوب العمل بالسنة وأنها حُجة في إثبات الأحكام الشرعية.
٢- **السنة:** "يوشك رجل منكم مُتَكئ على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتابُ الله فما وجدتم فيه من حلال أحللناه وما وجدتم فيه من حرام حرّمناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله"، "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنة نبيه ﷺ".
٣- **الإجماع:** على أن سنة النبي ﷺ واجبة الإتياع وهذا الإجماع يقيني.

الإجماع

تعريف الاجماع

- **لغة:** العزم، ﴿فأجمعوا أمركم﴾، الاتفاق، أجمع القوم على كذا ← اتفقوا على كذا.
- **اصطلاحاً:** اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

الأمر الذي يجب توافرها في الإجماع

- ١- حصول الاتفاق على الحكم من المجتهدين: فإجماع المقلدين غير مُعتبر.
- ٢- لابد من اتفاق جميع المجتهدين: فاتفاق بعضهم لا يُعد إجماعاً.
- ٣- أن يكون الاتفاق بعد وفاته ﷺ: لأن سلطة التشريع كانت مقصورة عليه.
- ٤- أن يكون الإجماع في عصر من العصور: فلا يُشترط اتفاقهم في جميع الأزمنة.
- ٥- أن يكون الإجماع على حكم شرعي: فاتفاق اللغويين مثلاً على حكم لا يُعد إجماعاً شرعياً.

وقوع الاجماع في عهد الصحابة

- كان ميسوراً في عهد الصحابة لأن المجتهدين كانوا في المدينة ولهذا كان من السهل اجتماعهم للتشاور في كل ما يُعرض ويجد من المسائل ← مثل إجماعهم على خلافة أبي بكر وجمع القرآن.
- إلا أنه بعد مضي حكم كبار الصحابة وتفرق الكثير منهم في البلدان صار الإجماع بعيد الوقوع وان كان ممكن عقلاً.

أنواع الإجماع

أ- صريح	
ما يكون باتفاق المجتهدين صراحة على حكم شرعي، ويعتبر هذا النوع حجة قطعية ويسمى بالعزيمة، لأنه الأصل في الإجماع.	
ب- سكوتي	
أن يصدر من بعض المجتهدين فتوى أو قضاء ويشتهر أمرها ولم يعرف لبقية المجتهدين رأي فيها، ويشترط لتحقيق هذا النوع:	
١- مضي فترة كافية لتكوين الرأي حول المسألة.	
٢- عدم وجود ما يمنع الساكت عن إبداء رأيه.	
٣- أن يكون سكوت بقية المجتهدين مجرداً من علامات الموافقة أو المخالفة، يعتبر حجة عند أكثر العلماء	
ظنية	قطعية
لأن السكوت ليس قطعي الدلالة على الموافقة.	الأدلة التي أفادت الإجماع لم تفرق بين السكوتي والصريح

حجية السنة

- ١- **الكتاب:** «ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً».
- توعد الله الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين بالعذاب، فيجب اتباع سبيلهم، وهو ما اتفقت عليه الأئمة.
- «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا».
- نهى الله تعالى عن التفرق والاختلاف فتكون مخالفة الإجماع مُحَرَّمَةً لشمول النبي في الآية
- ٢- **السنة:** "ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"، وقوله ﷺ "لا تجتمع أمتي على ضلالة" "لا تجتمع أمتي على خطأ". فهذه الأحاديث تدل على حجية الإجماع ووجوب العمل به.

سند الإجماع

لا بد أن يكون للإجماع دليل يعتمد عليه المجتهدون في الحكم الذين يجمعون عليه حتى لا يكون الإجماع قولاً في الدين بالهوى والغرض وهو أمر باطل.

قياس	نص	
	سنة	قرآن
اجماع الصحابة على خلافة ابي بكر فان مستند هذا الاجماع قياسهم الخلافة على إمامته لهم في الصلاة. عبروا عنه بقولهم "رضية رسول الله ﷺ لدينا أفلا نرضه لدينانا.	اتفاق المجتهدين على منع بيع شيء من الطعام قبل أن يقبضه المشتري	اتفاق المجتهدين على حرمة الزوج بالجدّة
	حديث "من أبتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه"	«حرمت عليكم أمهاتكم» المقصود بالأم هنا الأصل مطلقاً والجدّة أصل.

القياس

تعريف القياس

- لغة: التقدير، المساواة
- اصطلاحاً: إلحاق أمر لا نص فيه بأمر فيه نص بالحكم الشرعي الثابت له لاشتراكها في علة هذا الحكم، مثل/ قياس حرمة ما اتخذ من غير العنب من النبيذ على حرمة الخمر.

أركان القياس

- أصل: الواقعة التي ثبت الحكم فيها بالنص.
- الفرع: الواقعة التي لم يرد فيها النص.
- العلة: وجه الشبه الذي يربط بين الأصل والفرع.
- حكم الأصل: الحكم الشرعي للواقعة التي ورد فيها النص.

حجية القياس

لم يخالف إلا قلة كالظاهرية وبعض الشيعة لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه لأنه حدث بعد إجماع الصحابة على حجية القياس.

- الدليل على حجية القياس:-

- ١- الكتاب: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾، أمر الله المؤمنين في الآية بطاعته و طاعة رسوله، ثم أمر بعد ذلك برد الأحكام المتنازع في حكمها إلى الله ورسوله والرد إليهما يكون بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ولا شك أن القياس من باب الرد إليهما.
- ٢- السنة: لما بعث النبي ﷺ مُعَاذاً إلى اليمن فقال له كيف نقضي..... حتى قال أجتهد برأيي ولا ألو فضرب رسول الله ﷺ صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يُرضي الله ورسوله، دل هذا الحديث على حجية القياس ووجوب العمل به.
- ٣- الإجماع: الإجماع في شأن ما نعي الزكاة في قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" قاس منع الزكاة على ترك الصلاة.
- ٤- المعقول: نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية أما الحوادث والقضايا فليست محدودة ولا متناهية، فهي متجددة ولا يمكن معرفة أحكامها إلا إذا عرفت العلل التي شرعت لأجلها الأحكام المنصوص عليها فتطبق عليها عند توافر نفس العلل فيها وذلك هو حقيقة القياس.

الاستحسان

تعريف الاستحسان

- لغة: عد الشيء حسناً
- اصطلاحاً: العدول في حكم مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها الى خلافة لوجه أقوى يقتضي هذا العدول.
- الاستحسان في حقيقته يقصد به: عدول المجتهد عن الأخذ في حكم مسألة بالقياس الخفي لوجود دليل قام عنده يرجع هذا العدول.
- يدخل في الاستحسان عدول المجتهد عن تطبيق حكم القاعدة الشرعية العامة على مسألة جزئية تندرج تحتها.

أنواع الاستحسان

ما أخذ به بالقياس الخفي وعدل عن القياس الجلي بناءً على دليل عند المجتهد يرجح ذلك. مثل قياس وقف الأراضي الزراعية على الإجارة خلافاً لما يقضى به الظاهر من قيامها على البيع.	استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة ويرد هذا في كل تصرف يعاهاه الناس. مثل ضمان البائع لما يبيعه من أجهزة مدة معينة بعد تسلمه لها.
---	--

حجية الاستحسان

- عند الحنفية والمالكية: الاستحسان عندهم حجة شرعية:
 - ١- لأنه يستند الى دليل شرعي كالنص والعرف وليس الى الهوى.
 - ٢- نصوص الشريعة تأتي في بعض الأحيان مخالفة للقواعد العامة تقصد تحقيق المصلحة قبل إباحة التعامل بالسلم دليل على جواز العدول عن مقتضى القاعدة العامة الثابتة بالنص اذا كان ذلك رحمة للناس وتيسيراً عليهم.
- أنكر الشافعية الاستحسان: نُقل عن الشافعي " من أستحسن فقد شرع " ولكن الاستحسان الذي منعه الشافعي هو المبني على الرأي والهوى.
- ومما يدل على أخذ الفقهاء جميعاً بالاستحسان ما نُقل عنهم من تطبيقات كثيرة له.

المصالح المرسلة

تعريف المصالح المرسلة

- **لغة:** المنفعة، الفعل الذي يكون فيه منفعة.
- **اصطلاحاً:** المعاني التي تحصى عند ربط الحكم بها جلب منفعة أو دفع مضرة ولم يتم دليل على اعتبارها أو إلغائها.
- **قرد المصالح المرسلة:** في كل ما اقتضيه ظروف الحياة المتجددة بعد وفاة الرسول ﷺ. مثل (جمع القرآن - تدوين الدواوين - بناء السجون - ضرب النقود).

حجية المصالح المرسلة

يرى جمهور العلماء أن المصالح المرسلة حجة يجب العمل بها والدليل:

- ١- إقرار النبي ﷺ معاذ بن جبل على اجتهداه عندما بعثه إلى اليمن، والاجتهاد ليس قاصراً على قياس نظير بنظيره، بل يدخل فيه تطبيق القواعد العامة للشريعة لتحقيق مصالح العباد.

وهذا هو معنى المصالح المرسلة.

- ٢- أخذ الصحابة بالمصالح المرسلة في كثير من الأمور منها جمع القرآن.
- ٣- مصالح الناس لا تقف عند حد معين والاقتصار على ما نص على اعتباره يؤدي إلى إهدار كثير من مصالح الناس ووقوعهم في الحرج، وهذا ينافي عرف الشريعة.

شروط المصالح المرسلة

- ١- أن تكون عامة، فإن كانت المصلحة خاصة لا يصح اعتبارها.
- ٢- أن تكون حقيقية وليست وهمية فيكون المجتهد متيقن من جلب النفع أو دفع الضرر.
- ٣- ألا تتعارض مع حكم ثابت بالنص والاجماع.

مجال المصالح المرسلة

يقصد القائلون بصحة المصالح المرسلة على العمل بها في مجال المعاملات دون العبادات، لأن المصلحة في المعاملات معقولة بخلاف العبادات.

ما اعتاد عليه جمهور الناس وألفوه حتى تمكن من نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول.

• ونستخلص من تعريف العرف:

- ١- العرف يتكون من اعتياد الناس على اختلاف طبقاتهم عن طريق الممارسة وتكرارها علامة اعتياده ← تمكنه من نفوس الناس
- ٢- العرف يختلف عن الاجماع.
- العرف ينشأ من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم.
- الاجماع ينشأ عن اتفاق جميع المجتهدين خاصة.

ثمرة الخلاف

حجية العرف تكون قاصرة على من تعارفوا عليه دون غيرهم والاجماع يكون حجة على جميع الناس.

أقسام العرف

١- قولي	٢- عملي
ما يجرى في الألفاظ, مثل تعارف الناس على إطلاق لفظ ولد على الذكر دون الأنثى.	ما اعتاد الناس على فعله, مثل البيع بالمعاطاة (وهو البيع بدون صيغة).

حجية العرف

ذهب جمهور الفقهاء الى القول بحجية العرف واستدلوا بالآتي:-

- ١- قوله ﷺ «خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» دل على وجوب العمل بالعرف لأنه لو لم يجب العمل به لم يؤمر النبي ﷺ.
- ٢- قوله ﷺ " ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن", يترتب عليه ان العرف يجب العمل به والاعتماد عليه.
- ٣- الشريعة راعت في أحكامها بعض ما تعارفه العرب فشرعتها تحقيقاً لمصالح الناس (العادات - النظم)، مثل عقد السلم وفرض دية المقتول خطأ على العاقلة.
- ٤- الشريعة تضمنت مبدأ رفع الحرج وإلزام الناس على ترك ما تعارفوا عليه إيقاع لهم في المشقة, «ما جعل عليكم في الدين من حرج» , «يريد الله بكم اليسر».

هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبياءه المرسلين إليهم.

١- ولا خلاف بين الفقهاء في اعتبار شريعة من قبلنا شريعة لنا اذا قام الدليل على إقرارها بالنسبة لنا مثل الصيام، «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم».

٢- إذا قام الدليل على نسخ الحكم الموجود في شريعة من قبلنا فلا خلاف في عدم وجوبه علينا مثل «فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم»، فالتوبة عند السابقين بشرعهم بقتل التائب نفسه وهو منسوخ.

٣- كان الخلاف بين الفقهاء فيما ذكر في الكتاب والسنة ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه قد كتب علينا كما كتب عليهم، والفقهاء في هذا على رأيين: -
أ) شرع من قبلنا لا يكون شرعاً:

لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة، والدليل «لكل جعلنا شريعةً ومنهاجاً»، والأصل في الشرائع الماضية الخصوص الا اذا قام دليل على العموم.

ب) شرع ما قبلنا يكون شرعاً لنا ما لم يرد ناسخ، والدليل:

- «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»، فهو أمر له ﷺ ولأمرته بأن تتبع هدي الشرائع السابقة.

- «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليها»، فالقرآن الكريم جاء مصدقاً للكتب السابقة ومهيمناً عليها.

- «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فالإرث يصير ملكاً للوارث مخصوصاً به فتعمل على أنه شريعة محمد ﷺ.

• ينبغي أن يُعلم أن المصدر الذي تستبقى منه الأحكام لشرع من قبلنا هو كتاب الله تعالى وسنته.